

建築設計施工編

第一章
用語定義

第 1 條

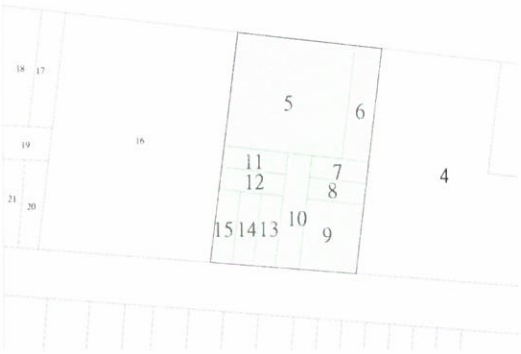
本編建築技術用語，其他各編得適用，其定義如下：

01、一宗土地：本法第 11 條所稱一宗土地，指一幢或二幢以上有連帶使用性之建築物所使用之建築基地。但建築基地為道路、鐵路或永久性空地等分隔者，不視為同一宗土地。

註：本款「一宗土地」一詞，其實出現在民國 60 年 12 月修正公布的建築法，民國 73 年 10 月修正建築法後，已非「一宗土地」之詞。現行建築法第 11 條：「本法所稱建築基地，為供建築物本身所占之地面及其所應留設之法定空地。建築基地原為數宗者，於申請建築前應合併為一宗。」意即：建築基地包含數宗地號土地者，於申請建築時應合併為一宗建築基地。

註：所謂「連帶使用性」指各幢建築物在用途上有連帶關係，例如：醫院有診療大樓、病房大樓、停車場；工廠有廠房、倉庫、員工宿舍、辦公室；學校有教室、圖書館、宿舍、餐廳、體育館。

註：「道路」依本條第 36 款定義指依都市計畫法或其他法律公布之道路（得包括人行道及沿道路邊綠帶）或經指定建築線之現有巷道。除另有規定外，不包括私設通路及類似通路。



地籍圖上每個一地號就代表一筆土地，也就是土地法所稱的一宗土地。
筆跟宗都是量詞，都是作為計算土地數量的單位，意義皆相同。



如果把 5~15 地號等 11 筆土地，合併起來申請一張建造執照，興建建築物，就是建築法所稱的一宗土地（綠色範圍），即一宗建築基地。換言之，一宗建築基地可以包括地籍圖上數宗地號土地。所謂合併，不是指 11 筆土地合併成一個地號土地



二幢以上有連帶使用性建築物所使用的建築基地（綠色範圍），就是建築法所稱的一宗土地。

《函令剝掃》

◉建築法令所稱之一宗建築基地與土地法令之「一宗土地」立法意旨有別。土地法第 40 條「地籍整理以直轄市或縣 (市) 為單位，直轄市或縣 (市) 分區，區內分段，段內分宗，按宗編號」之規定係指一宗 (筆) 地號土地，即單一地號之土地。一宗建築基地中，若含數筆不同地號之土地，因其所有權持有情形、地價稅率計算不同等，自不宜於申請建造執照或使用執照前，強制要求合併為一筆地號。

◉土地既經都市計畫道路及綠帶分割成數宗土地，其申請建築應以分割後各宗土地分別檢討。

◉區域計畫法非都市土地使用管制規則規定，山坡地保育區丙種建築用地除鄉村住宅外，並容許作道路、兒童遊戲場、停車場、調節池等必要公共設施使用，但該等公共設施用地，應不得列入建築基地，並不得列入其建蔽率、容積率之計算。如果將該住宅社區必要之公共設施如道路、兒童遊戲場、停車場、調節池等用地列入建築基地計算建蔽率、容積率，將致使大量增加樓地板面積，不符土地使用計畫管制精神。

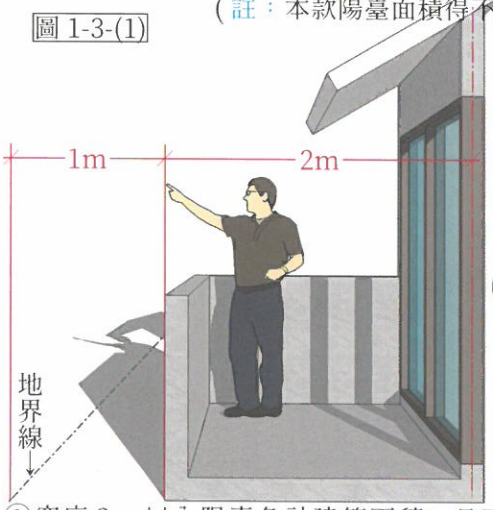
◉休閒農場內特定目的事業用地與農牧用地，扣除已領有使用執照之農舍坐落及提供興建農舍之所有農業用地面積，且查明無本款但書規定之道路、鐵路或永久性空地等分隔之情形後，得合併為一宗建築基地，並依其土地使用管制有關建蔽率、容積率及其使用限制分別檢討。

02、建築基地面積 (Building lot)：建築基地 (以下簡稱基地) 之水平投影面積。

03、建築面積：建築物外牆中心線或其代替柱中心線以內之最大水平投影面積。但電業單位規定之配電設備及其防護設施、地下層突出基地地面未超過 1.2m 或遮陽板有 ½ 以上為透空，且其深度在 2.0m 以下者，不計入建築面積；陽臺、屋簷及建築物出入口雨遮突出建築物外牆中心線或其代替柱中心線超過 2.0m，或雨遮、花臺突出超過 1.0m 者，應自其外緣分別扣除 2.0m 或 1.0m 作為中心線；每層陽臺面積之和，以不超過建築面積 1/8 為限，其未達 8 ㎡者，得建築 8 ㎡。

(註：本款陽臺面積得不計入建築面積之規定，於工廠類建築物不適用之。)

圖 1-3-(1)



①寬度 2m 以內陽臺免計建築面積，且不得大於 A/8，或陽臺面積雖大於 A/8 但不超過 8 ㎡者，亦免計入建築面積。

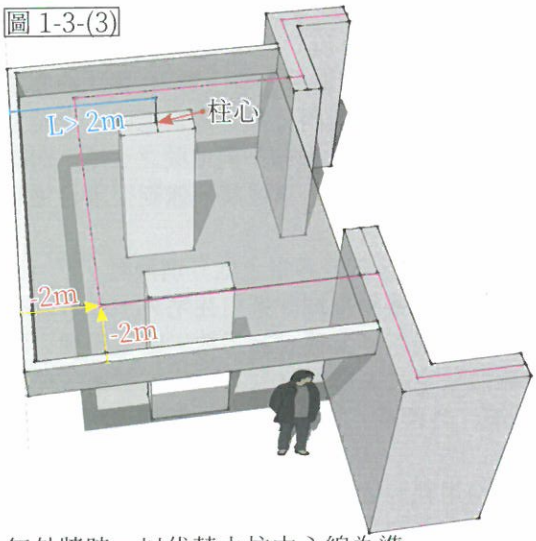
②陽臺面積超過建築面積 (A) 之 1/8 時，超過部分應計入建築面積。

圖 1-3-(2)



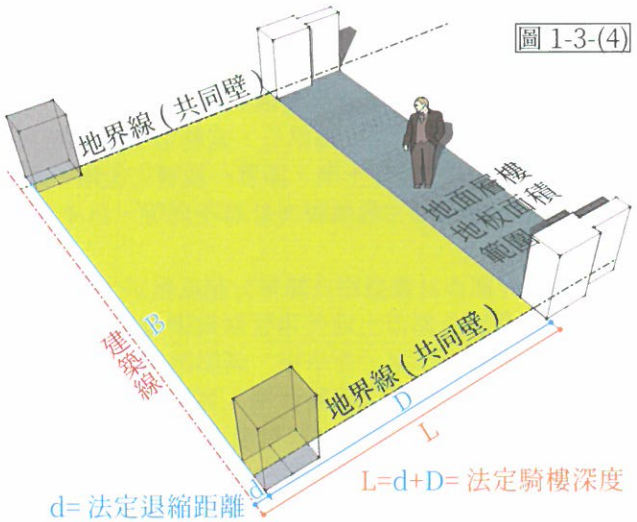
↑自外緣起向外牆中心線扣除 2m 不計入建築面積。

圖 1-3-(3)



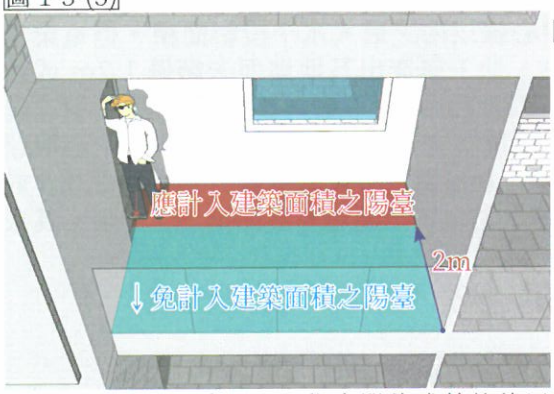
無外牆時，以代替之柱中心線為準。
陽臺、屋簷等突出中心線部分超過 2m 時，應自其外緣分別扣除 2m 作為中心線。

圖 1-3-(4)



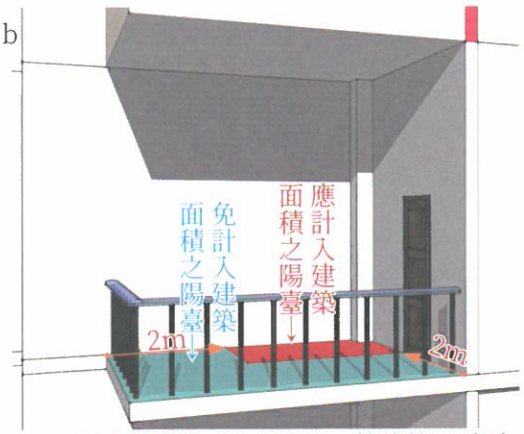
①騎樓面積 =B × D。
②其二樓地板面積計算以外牆中心線為準。
③無騎樓柱時，騎樓面積仍為 B × D。
④騎樓面積應計入造價。
⑤ L= 法定騎樓地深度，騎樓地面積 =B × L。

圖 1-3-(5)



1. 三面有牆之陽臺（同一住宅單位或其他使用之單位），僅得向任一外牆面扣除 2m 免計建築面積如圖 a。

圖 a　圖 b



2. 二面有牆之陽臺（陰角），其建築面積計算如圖 b。

圖 1-3-(6) a

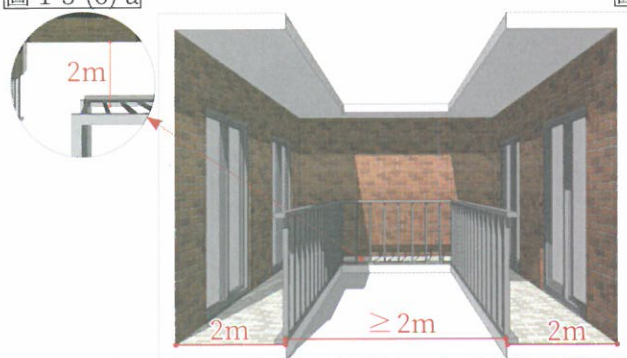
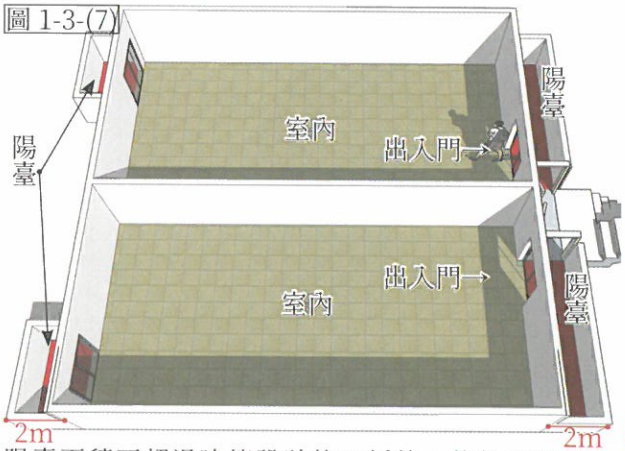


圖 1-3-(6) b



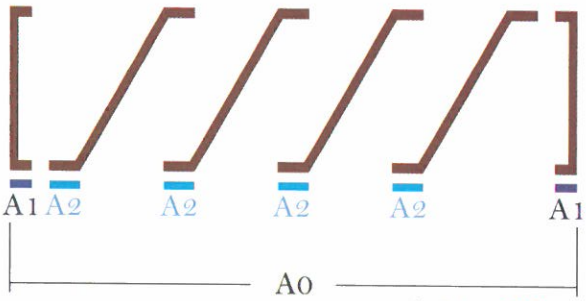
同一住宅單位（或其他使用單位），在其外牆之陰角設置連續之陽臺時，以沿接外牆設置為原則，且對側之陽臺外緣至少應相距 2m 以上。

圖 1-3-(7)



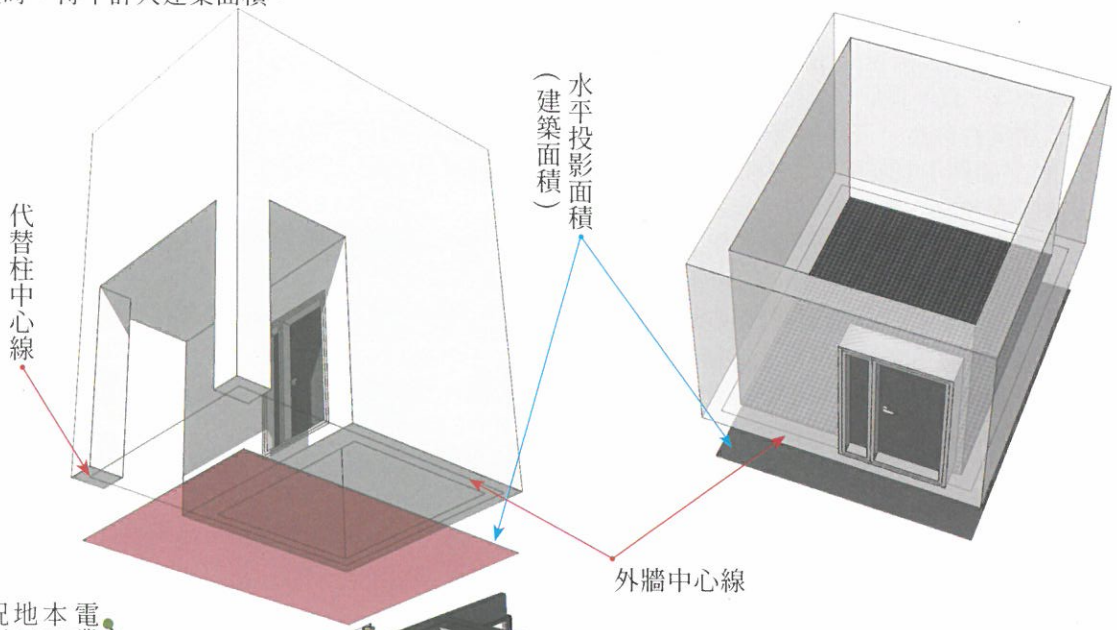
陽臺面積不超過建築設計施工編第 1 條第 3 款之規定時，得不計入建築面積。

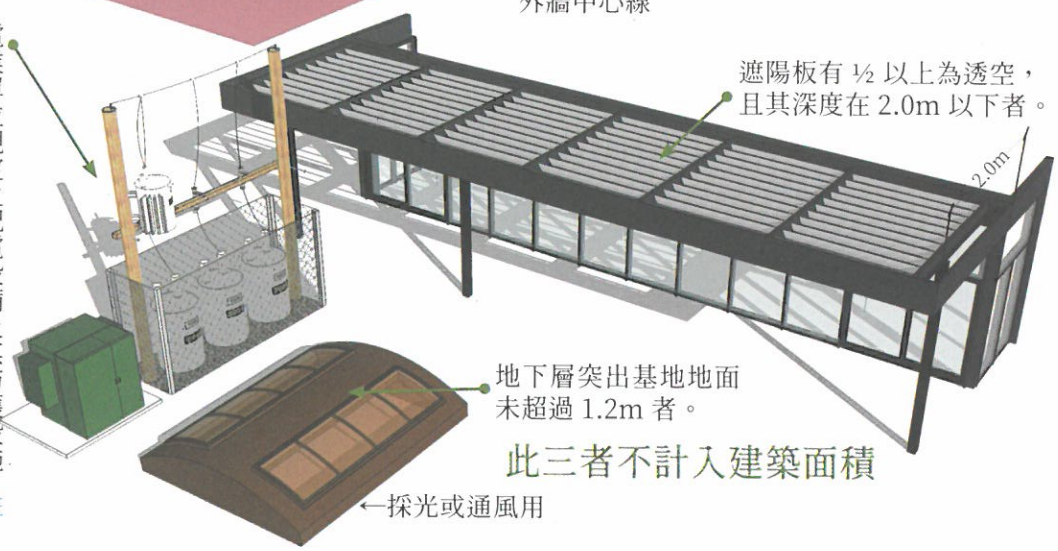
圖 1-3-(8) 遮陽板之透空率計算方式。



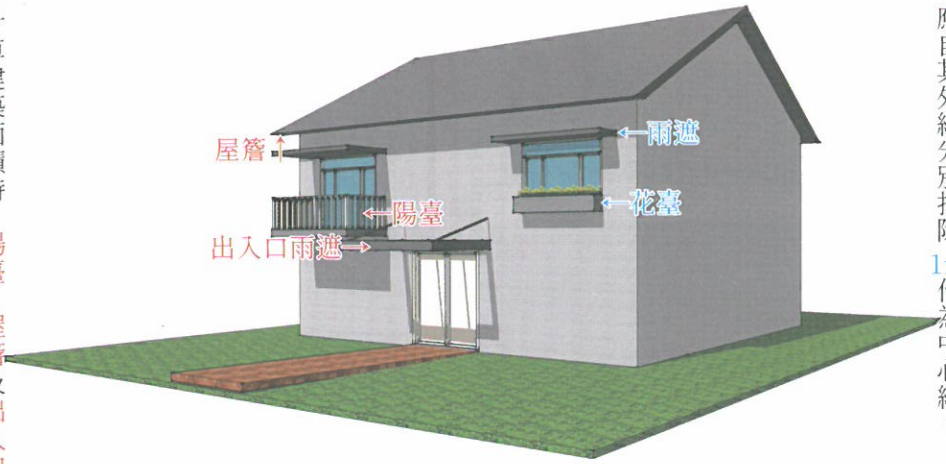
圖例中之遮陽板其透空率為 $\frac{1-(2A1+4A2)}{A0}$

註：此規定係為鼓勵設計者採用開口部外遮陽設計方式，以利建築外殼節能。





計算建築面積時，雨遮、花臺突出建築物外牆中心線或其代替柱中心線超過 1m 者，應自其外緣分別扣除 1m 作為中心線。



計算建築面積時，陽臺、屋簷及出入口雨遮突出建築物外牆中心線或其代替柱中心線超過 2m，應自其外緣分別扣除 2m 作為中心線。

《函令劍掃》

◉既成巷路（建築技術規則已修正稱為：現有巷道）為供公眾通行道路之一，具有公共地役關係存在，為維護公益，自不得於其上空加建陽臺以妨害交通。

◉連棟式建築物合為一宗基地申請一張建造執照時，為考量小型住宅實際使用之需要，得比照本條第 18 款之圖例 1-18-(3)，以無開口之防火牆及防火樓板區劃分隔為他棟建築物者，其陽臺、屋頂突出物面積得按各棟（各樓層）分別檢討。

◉符合「遮陽板有 ½ 以上透空者」規定之遮陽板全部（包括不透空部分）得免計入建築面積。但非附著於建築物而純供戶外遮陽之構造設施無此規定之適用。

◉夾層之高度與該層建築物之樓層高度合併計算，且不得超過建築物高度限制之規定；夾層設置陽臺時，其陽臺面積應依本款併入該層核計之。

◉圖例 1-3-(4) 中，其所稱「騎樓面積」係為計算工程造價，「騎樓地面積」則為計算建築面積而為之規定，與地政單位之建物登記無涉。

◉原有合法房屋旁邊興建工作平臺，工作平臺之高度應不得突出地面 1.2m，否則應計入建築面積核算建蔽率及建築總面積。

◉高架道路，係屬道路工程，非屬建築法所稱之雜項工作物，其水平投影面積，應無計入其下方土地建築面積之必要，亦即無須計入建蔽率計算，且該高架道路下方土地，如符合相關規定，可做為建築基地使用。

◉高架人行道如符合都市計畫使用管制規定，自得興闢。又高架人行道係建在道路上空或建築物內，應擁有合法使用權。依現行法令規定，使用權之取得得以撥用、租賃、洽購土地或由土地所有權人無償提供使用等方式為之。故高架人行道之設置如使用市區道路時，應經該市區道路主管機關之同意。如係設置於建築基地範圍內者，應計入建築面積及樓地板面積，如建築物已沿境界線建築者，則其與高架人行道之銜接，建築法令尚無限制之規定。另有關架空走廊構造規定，本編第 10 條已有明定。

◉地下停車場或其車道出入口之頂遮物是否可突出地面，建築法及建築技術規則並無明文限制之規定，惟如建築物突出地面 1.2m 部分，依本款之規定應計入建築面積。

◉基地內法定空地上設置直接油壓式汽車昇降機突出基地地面未超過 1.2m 者，得不計入建築面積。

◉加油站設置平屋頂無外牆之加油亭，其平屋頂突出代替柱中心線部分，得視為屋簷，其建築面積計算應自其外緣扣除 2m。

◉臺北市政府為考量歷史街區意象之保存，經都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議要求申請單位配合重建原建物之仿古騎樓立面，基於重塑歷史風貌與增進都市景觀，且業經都市設計及

土地使用開發許可審議委員會審議通過，有關框架式仿古騎樓面積立面投影於地面層部分，營建署同意臺北市政府工務局所提建議，免計入建築面積。

◉本款及第 162 條第 1 項第 1 款規定之免計入建築面積及總樓地板面積之窗戶或開口上緣設置之雨遮構造形式（註：出入口雨遮非屬此號令範圍），依下列規定辦理，並自中華民國 100 年 5 月 1 日生效：

❶自窗戶或開口兩側外緣向外起算各 50 cm範圍內。

❷雨遮應位於外牆窗戶或開口上緣 50 cm範圍內，且不可超過直上層樓地板之下緣。

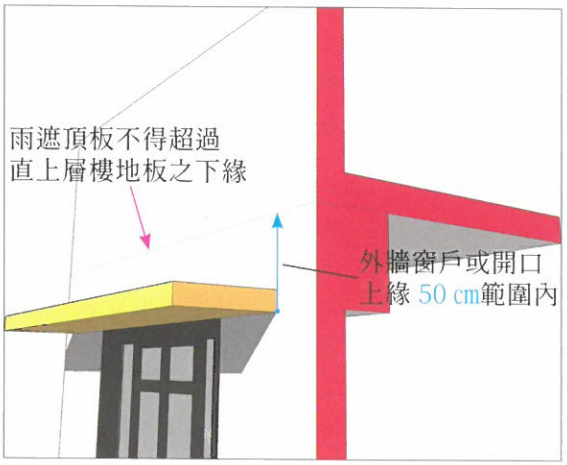
❸前二項窗戶或開口上方為結構外露梁且併同設置雨遮板者，該梁及雨遮板均得標註為雨遮。但僅設置外露梁者，不得標註為雨遮。

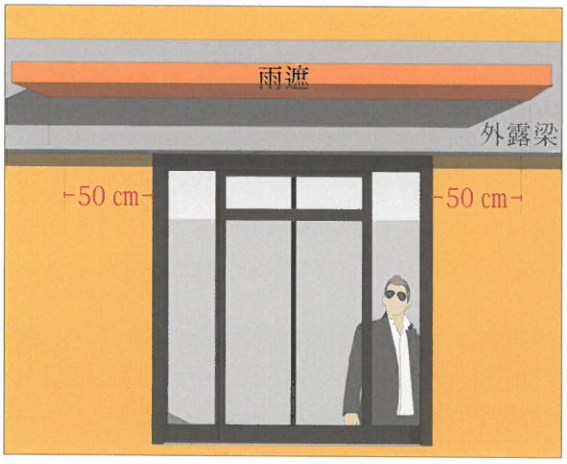
❹設置雨遮之外牆窗戶，應符合建築設計施工編第 45 條第 5 款規定。（註：建築設計施工編第 45 條第 5 款規定為：建築物使用用途為 H-2（住宅）、D-3（國小校舍）、F-3（兒童福利）組者，外牆設置開啟式窗戶之窗臺高度不得小於 1.10m；10 層以上不得小於 1.20m。但其鄰接露臺、陽臺、室外走廊、室外樓梯、室內天井，或設有符合本編第 38 條規定之欄杆、依本編第 108 條規定設置之緊急進口者，不在此限。）

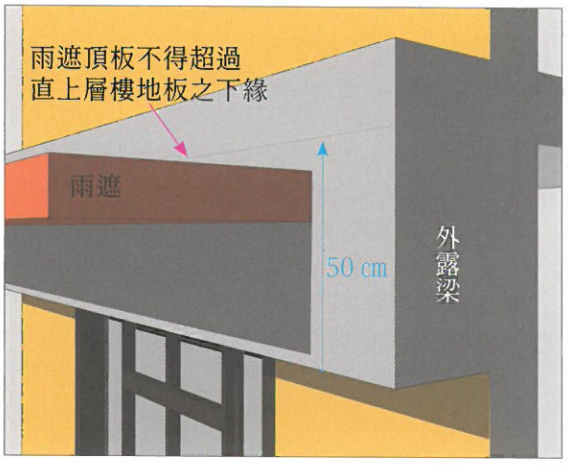
❺考量建築物造型及立面景觀而於建築物外牆設置之裝飾板或裝飾物，仍依各直轄市、縣（市）政府規定辦理。

❻雨遮參考圖例如附圖。









◉陽臺外緣設計花臺，其突出牆面線總和不超過 2m，或設置於建築物外牆時，其面積與陽臺面積合計不超過建築面積 1/8 者，得不計入建築面積。

◉圖例圖 1-3-(6) 所示於外牆陰角處設置之連續陽臺，尚無限制須與陽臺外緣同軸向外牆設有開口方得自陽臺外緣扣除 2m 免計建築面積。

◉建築物因結構安全因素設置過梁時，其開口部分應無計入建築面積之必要。但其違反規定，擅自加蓋搭建或增加建築面積者，應以實質違建論處。結構性過梁部分之水平投影面積，應計入建築面積；因其非供居室使用，得不計入各層樓地板面積。

◉依建築物隔震層設計規範設置之隔震層，不予計入樓地板面積、容積樓地板面積及建築物層數。但隔震層內部空間除放置隔震系統構造，以及必要之管線外，不得為居室或其他用途使用。另為確保建築物使用安全，隔震層四周應予封閉，除必要之維修人員出入口外，不得設置其他出入口。建築物於隔震層之外週外牆施作之防護構造，如屬隔震層必要之構造，且其功能類似建築物雨遮，得參照本款規定，未超過 1m 部分，不計入建築面積。

隔震層高度因都市計畫區域、飛航管制區及軍事管制區對於高度限制皆有不同規定，涉及層面過大，不宜放寬。因此隔震層仍應計入建築物高度為宜。

◉農業用地興建農舍辦法第 9 條第 3 款規定，申請興建農舍之農業用地，其農舍用地面積不得超過該農業用地面積 10%，扣除農舍用地面積後，供農業生產使用部分之農業經營用地應為完整區塊，且其面積不得低於該農業用地面積 90%。自用農舍設置陽臺、出入口雨遮、露臺、停車需要，於一樓地坪施作水泥地坪，仍應依「供農業生產使用部分之農業經營用地應為完整區塊，且其面積不得低於該農業用地面積 90%」之規定檢討。

◉個別農舍之外牆或其代替柱、遮陽板、陽臺、屋簷、出入口雨遮、雨遮、花臺，於一樓地坪施作停車空間或其他水泥地坪，均應依農業用地興建農舍辦法規定將其水平投影面積全部納入農舍用地面積檢討，即其水平投影面積均不得超過農舍用地面積 (農業用地 10% 部分) 之範圍。至於農舍建築面積及總樓地板面積之計算，仍依建築技術規則之規定辦理。農業發展條例 89 年 1 月 28 日修正生效前取得農業用地申請興建個別農舍時，其外牆或其代替柱、遮陽板、陽臺、屋簷、出入口雨遮、雨遮、花臺，於一樓地坪施作停車空間或其他水泥地坪，仍應依現行農業用地興建農舍辦法規定檢討，即其水平投影面積均不得超過農舍用地面積 (農業用地 10% 部分) 之範圍。

◉中央法規標準法第 18 條所稱「處理程序終結」，為考量建築行為具有連續之特性，於申請建築許可，係指申請建造執照之日起至發給使用執照或依法註銷其申請案件以前而言。凡建築物於興工前或施工中申請變更設計時，其申請變更設計部分，如不妨礙都市計畫或區域計畫有關公共設施用地之劃設，或新修正之建築法令未有廢除或禁止之規定者，在程序未終結前，仍得適用原建造執照申請時之法令規定。

惟為統一執行標準，避免地方主管建築機關因認知見解不一，造成執行上之困擾，茲補充規定，在處理程序未終結前申請變更設計，欲適用原建造執照申請時之法令規定，應依下列規定辦理：

❶不增加基地面積。但因畸零地所保留土地於領得建造執照後方達成協議合併使用而增加基地面積者，不在此限。惟其增加部分之允建樓地板面積應依變更設計時之法令檢討。

❷不增加原核准總容積樓地板面積。

❸建築技術規則高層建築物專章發布施行前之申請案件，領得建造執照後申請變更設計，因建築物高度或樓層增加，由非高層建築物變更為高層建築物，其有關帷幕外牆活動安全門窗之設置標示、防火區劃及火警自動警報、自動撒水設備之設置等，應符合建築設計施工編第 233 條、第 242 條、第 257 條之規定。

❹涉及變更用途者，應符合申請變更時有關土地使用管制之規定，並依原建造執照申請時有關建築技術規則等法令規定檢討。(註：所謂「涉及變更用途者，應符合申請變更時有關土地使用管制之規定」，係指擬變更之用途，應符合申請變更時有關土地使用管制容許使用項目而言。)

❺領得建造執照後依實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法規劃留設開放空間申請變更設計，而不增加原核准總容積樓地板面積者。

◉建築物供公私團體辦公廳及集合住宅複合使用時，得分別依各該使用部分，按供公眾使用建築物之範圍標準認定之。

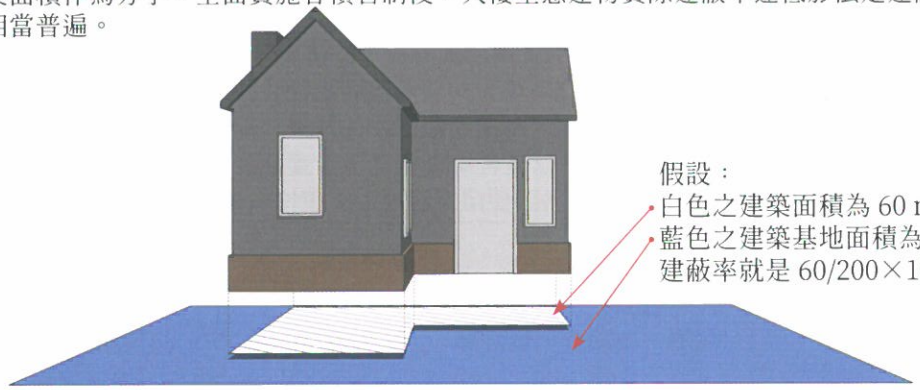
◉供公眾使用建築物之範圍（註：本表係以總樓地板面積爲基準排序，與原發布法規外觀不同。建築設備編第 37 條附表建築物種類⑨所稱之「供公衆使用之建築物」即指本範圍之建築物）

建築法第 5 條所稱供公眾使用之建築物，為供公眾工作、營業、居住、遊覽、娛樂及其他供公眾使用之建築物，除工廠類建築物外，不以是否為實施都市計畫區區分之，其範圍如下：同一建築物供 2 種以上不同之用途使用時，應依各該使用之樓地板面積按本範圍認定之：

總樓地板面積	No.	建築物用途
不限	1	戲院、電影院、演藝場
	2	舞廳（場）、歌廳、夜總會、俱樂部、加以區隔或包廂式觀光（視聽）理髮（理容）場所
	3	酒家、酒吧、酒店、酒館
	4	保齡球館、遊藝場、室內兒童樂園、室內溜冰場、室內遊泳場、室內撞球場、體育館、說書場、育樂中心、視聽伴唱遊藝場所、錄影節目帶播映場所、健身中心、技擊館
	5	旅館類
	8	公共浴室、三溫暖場所
	9	博物館、美術館、資料館、圖書館、陳列館、水族館、集會堂（場）
	10	寺廟、教堂（會）、宗祠（祠堂）
	11	電影（電視）攝影廠（棚）
	12	醫院、療養院、兒童及少年安置教養機構、老人福利機構之長期照護機構、安養機構（設於地面 1 層面積超過 500 ㎡或設於 2 層至 5 層之任一層面積超過 300 ㎡或設於 6 層以上之樓層者）、身心障礙福利機構、護理機構、住宿型精神復健機構
	13	銀行、合作社、郵局、電信局營業所、電力公司營業所、自來水營業所、瓦斯公司營業所、證券交易場所
	16	幼兒園、小學、中學、大專院校、補習學校、供學童使用之補習班、課後托育中心
	17	都市計畫內使用電力（包括電熱）在 37.5 kW 以上之工廠 都市計畫外使用電力（包括電熱）在 75 kW 以上之工廠
	18	車站、航空站、加油（氣）站
	19	殯儀館、納骨堂（塔）
	20	6 層以上之集合住宅（公寓）
	22	其他經中央主管建築機關指定者。註：「集合住宅、住宅任一住宅單位（戶）之任一樓層分間為 6 個以上使用單元（不含客廳及餐廳）或設置 10 個以上床位之居室者」
≧ 200 ㎡	4	資訊休閒服務場所
	16	補習班及訓練班
	17	都市計畫內工廠之作業廠房（註：樓地板面積合計）
	17	都市計畫內自產農產品加工（釀造）廠之休閒農場遊客休憩分區
≧ 300 ㎡	7	餐廳、咖啡廳、茶室、食堂
	15	倉庫、汽車庫、修車場
	21	屠宰場
≧ 500 ㎡	5	寄宿舍
	6	市場、百貨商場、超級市場、休閒農場遊客休憩分區內之農產品與農村文物展示（售）及教育解說中心
	14	一般行政機關及公私團體辦公廳、農漁會營業所
	17	都市計畫外工廠之作業廠房（註：樓地板面積合計）
	17	都市計畫外自產農產品加工（釀造）廠之休閒農場遊客休憩分區

04、建蔽率 (Building coverage ratio)：建築面積占基地面積之比率。

註：檢討建蔽率時，以依本條第 1 款規定計算之建築基地面積作為分母，以依本條第 2 款規定計算之建築面積作為分子。全面實施容積管制後，大樓型態建物實際建蔽率遠低於法定建蔽率的情形即相當普遍。

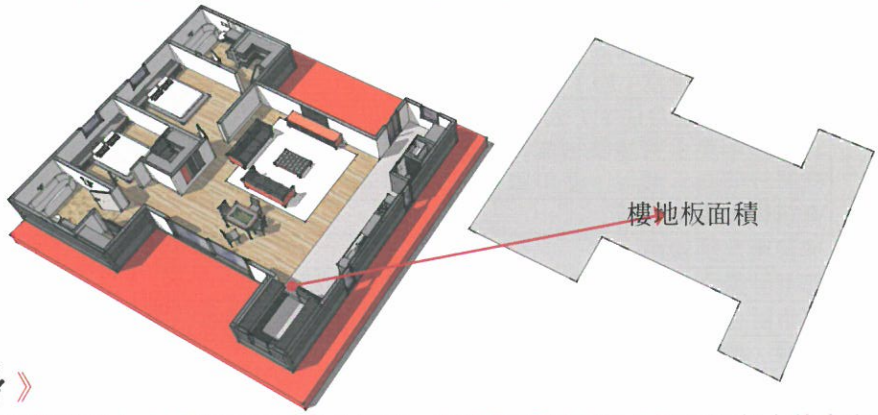


《函令劍掃》

◉❶市場用地純係一種公共設施，與土地使用分區不同，因此，市場應不受其所在分區之限制。
❷為便於執行並避免認定之困擾，市場用地建蔽率應有單一之規定。
❸市場之使用亦屬商品交易性質，過去臺灣省、高雄市等均比照商業區建蔽率之規定，且執行有年。為積極鼓勵民間投資意願，加速公共設施保留地之取得與開發，市場用地之建蔽率最高不得超過 8/10，但當地都市計畫另有更嚴格之規定者，應從其規定。

◉民國 34 年 2 月 26 日公布之建築技術規則第 17 條條文，於不同出版品有住宅區內之建築物其建築面積不得超過基地面積 50% 及住宅區內之建築物其建築面積不得超過基地面積 60% 兩種版本，由於內政部無當初公布之建築技術規則原始檔案可稽，有關個案適用當時建蔽率疑義，建請綜合考量貴市當時都市計畫規定及同時期執照核發內容逕予認定核處。

05、樓地板面積：建築物各層樓地板或其一部分，在該區劃中心線以內之水平投影面積。但不包括第三款不計入建築面積之部分。



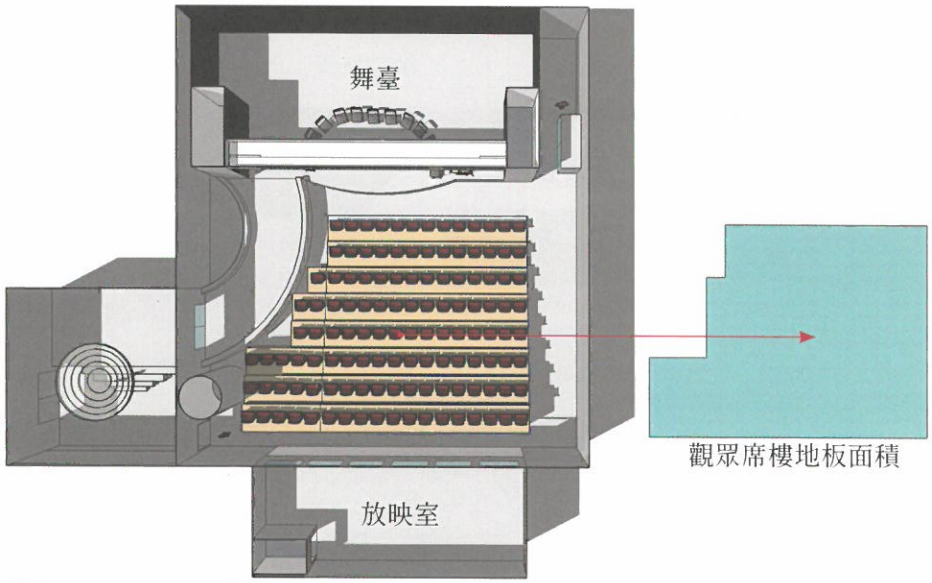
《函令劍掃》

◉在都市計畫外興建地上 4 層地下 2 層集合住宅，後因故將地下第 2 層以混凝土牆實際封閉，該地下第 2 層如按原設計為建築物之某一樓層，則仍應計算該層樓地板面積，並計入建築物之總樓地板面積。

◉建築物頂層採複層式設計者，其頂層雖與其下一樓層以室內梯連通，其頂層樓地板之計算，仍應依本款規定，以該樓層地板或其一部分，在該區劃中心線以內之水平投影面積計算之。

◉領有建造執照且已興築地下 1 層至地上 2 層新建住宅案件，擬以鋼筋混凝土封閉地下層不使用，變更設計作為地下基礎結構，如僅封閉未回填土方，其樓地板面積及地下樓層之計算，則仍應計算該層樓地板面積，並計入建築物之總樓地板面積。

06、觀眾席樓地板面積：觀眾席位及縱、橫通道之樓地板面積。但不包括吸煙室、放映室、舞臺及觀眾席外面二側及後側之走廊面積。



07、總樓地板面積：建築物各層包括地下層、屋頂突出物及夾層等樓地板面積之總和。

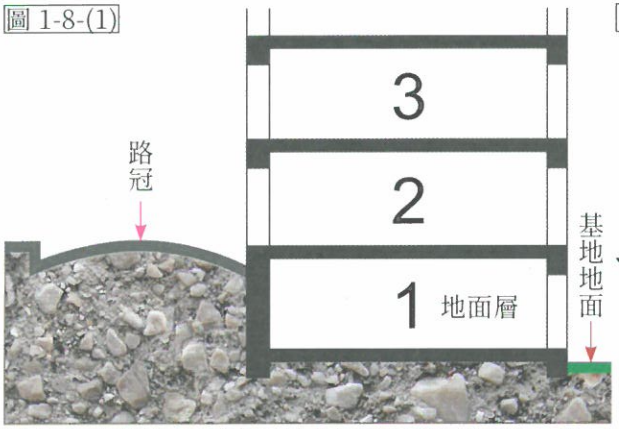


《函令劍掃》

◉同一建築執照中店鋪各戶之樓地板面積未達 500 ㎡，惟其總樓地板面積合計達 500 ㎡以上者，應屬供公眾使用之建築物，其與第 117 條特定建築物及其限制專章之適用範圍認定，係屬兩事。

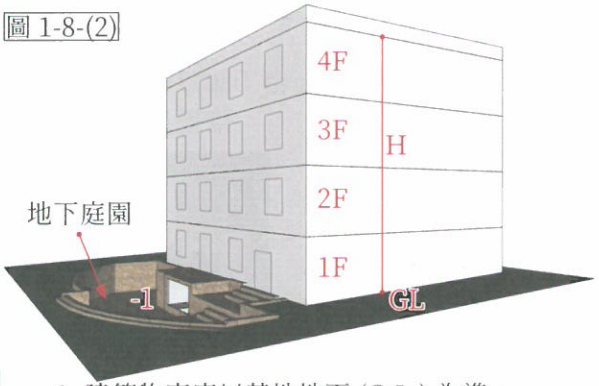
08、基地地面：基地整地完竣後，建築物外牆與地面接觸最低一側之水平面；基地地面高低相差超過 3m，以每相差 3m 之水平面為該部分基地地面。

圖 1-8-(1)



基地面前道路之高度與基地地面高度不同時，仍以設計之基地地面高度為準計算其層數及高度。

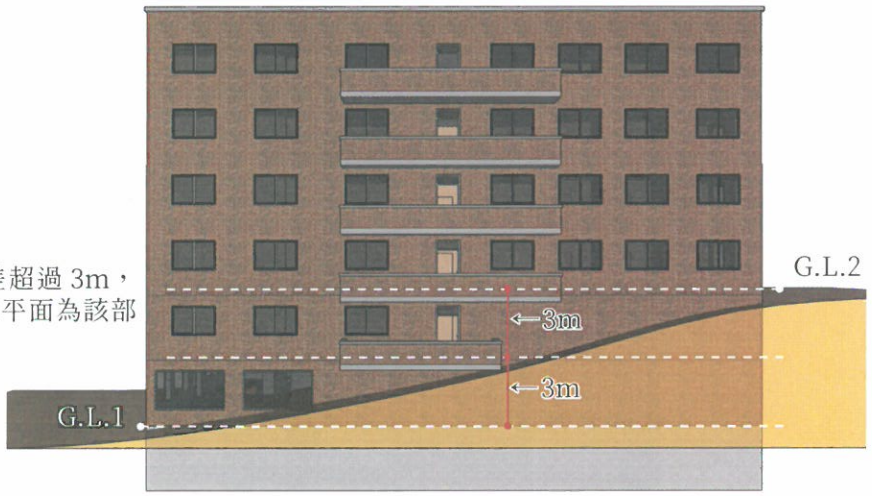
圖 1-8-(2)



1. 建築物高度以基地地面 (G.L.) 為準。
2. 基地原為平坦地形，經人工整地局部開挖後，其 G.L. 不因局部地形變更而改變。

註：路冠 (Road Crown) 亦稱路拱，將路面鋪成中央較兩端為高，形成向兩側路緣傾斜之坡度，以排除路面雨水，使路面維持乾燥。

基地地面高低相差超過 3m，以每相差 3m 之水平面為該部分基地地面。



《函令劍掃》

◉山坡地建築物地下層外牆面與基地境界線或擋土牆間，應以填土覆蓋，並以填土整地完竣後與外牆接觸之最低一側水平面認定為基地地面，復據以判別地面 (下) 層。但地下層外牆部分留設車道出入口銜接道路或基地內通路，不在此限。

09、建築物高度：自基地地面計量至建築物最高部分之垂直高度。但屋頂突出物或非平屋頂建築物之屋頂，自其頂點往下垂直計量之高度應依下列規定，且不計入建築物高度：

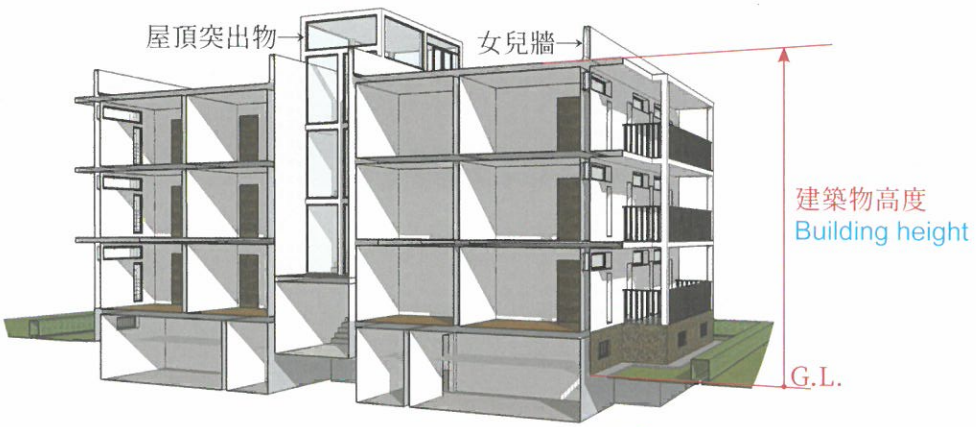
㈠第 10 款第㈠目 (註：即樓梯間、昇降機間、無線電塔及機械房) 之屋頂突出物高度在 6m 以內或有昇降機設備通達屋頂之屋頂突出物高度在 9m 以內，且屋頂突出物水平投影面積之和，除高層建築物以不超過建築面積 15% 外，其餘以不超過建築面積 12.5% 為限，其未達 25 ㎡者，得建築 25 ㎡。

㈡水箱、水塔設於屋頂突出物上高度合計在 6m 以內或設於有昇降機設備通達屋頂之屋頂突出物高度在 9m 以內或設於屋頂面上高度在 2.5m 以內。

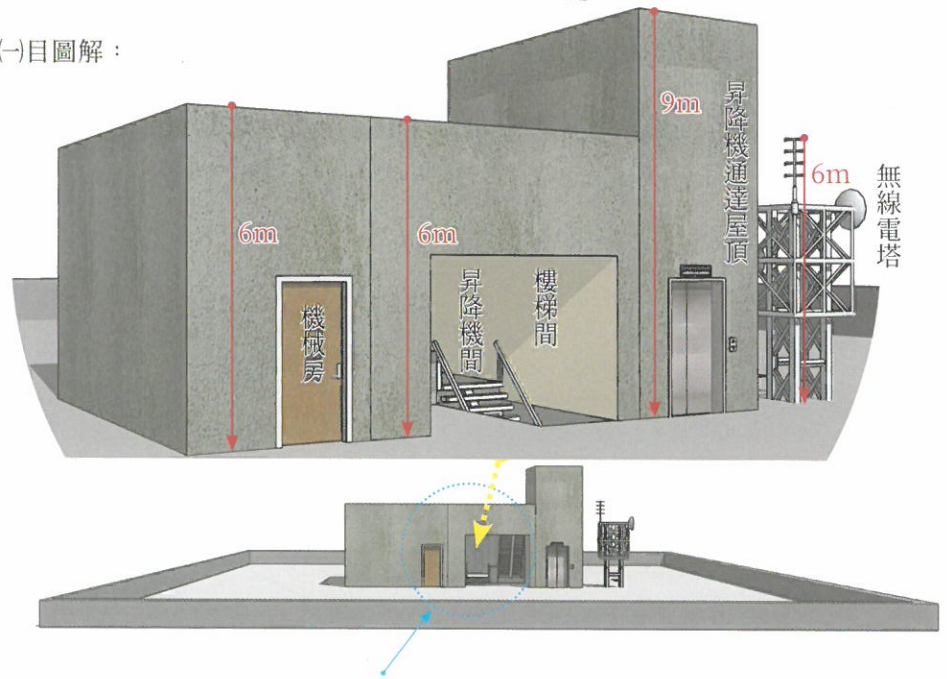
㈢女兒牆高度在 1.5m 以內。

㈣第 10 款第㈢目至第㈤目之屋頂突出物。
㈤非平屋頂建築物之屋頂斜率（高度與水平距離之比）在 ½ 以下者。
㈥非平屋頂建築物之屋頂斜率（高度與水平距離之比）超過 ½ 者，應經中央主管建築機關核可。

{立修理由}
為因應老年化社會來臨，鼓勵設置電梯通達屋頂，並使連棟透天住宅屋頂突出物結構系統完整，將最小得建築之屋頂突出物水平投影面積規定為 25 ㎡。



本款第㈠目圖解：

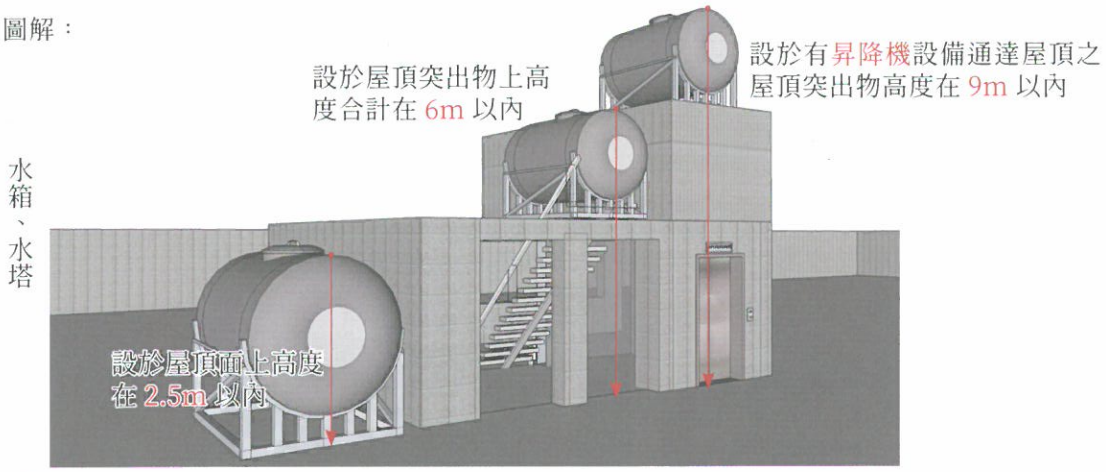


註：假設 PHa 為本目屋突水平投影面積之和，則
一般建築物：25 ㎡≦ PHa ≦建築面積之 12.5%　高層建築物：25 ㎡≦ PHa ≦建築面積之 15%

註：為利高層建築物及其他依法需設緊急昇降機或特別安全梯之建築物採用機械排煙系統時，收納機械排煙系統之主機於室內，以利設備之維修保養，遂將高層建築物屋頂突出物水平投影面積提高至建築面積之 15%。

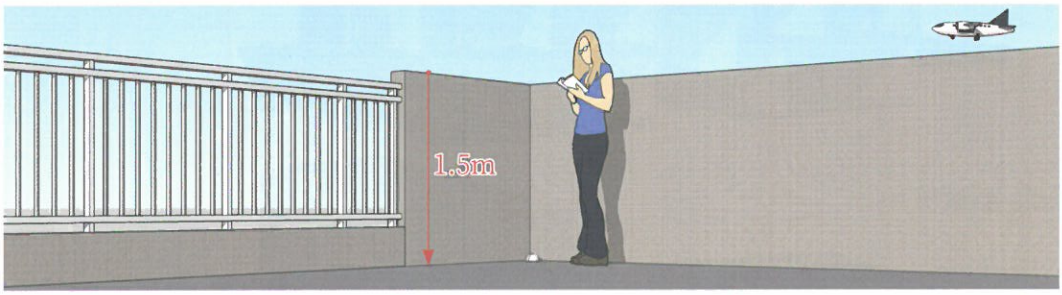
註：第 300 條第 1 項第 2 款規定，建築物設置雨水貯留利用系統及生活雜排水回收再利用系統者，其屋頂突出物之高度得不受本目之限制。但不超過 9m。

本款第㈡目圖解：

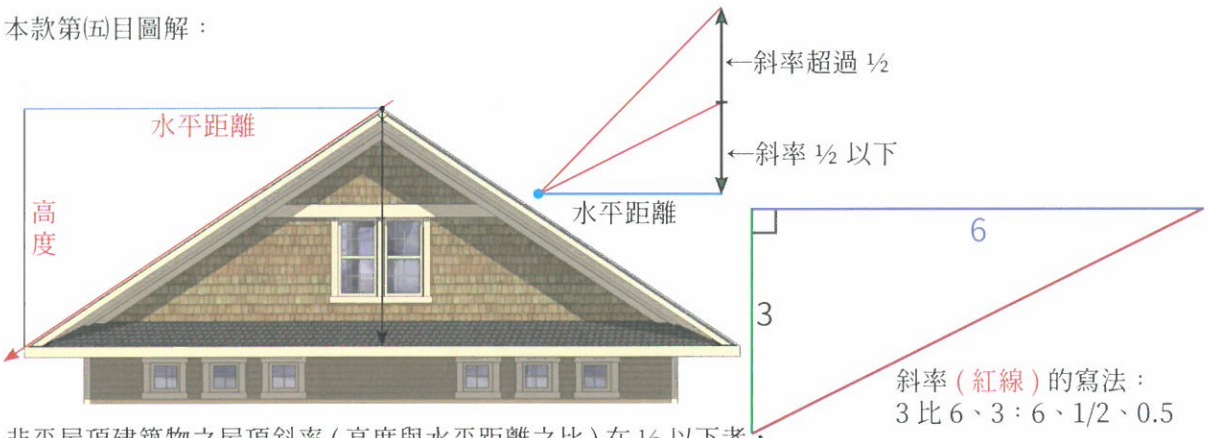


本款第㈢目圖解：

女兒牆，由上往下計量高度在 1.5m 以內不計入建築物高度。



本款第㈤目圖解：



非平屋頂建築物之屋頂斜率（高度與水平距離之比）在 ½ 以下者，自其頂點往下垂直計量之高度不計入建築物高度。

《函令劍掃》

◉女兒牆其高度計算依本款規定應自頂點往下垂直計量至屋頂面。某案設於樓梯間上之女兒牆，自其頂點往下垂直計量至屋頂面已超過 1.5m，當不適用此款女兒牆不計入建築物高度之規定，應將該女兒牆高度一併計為樓梯間之高度。

◉總統府及總統寓所周邊建築物，因受國安局高度安全管制擬增加女兒牆高度超過 1.5m，其建築物高度之檢討，除有其他法令明定得排除建築技術規則規定外，仍應依建築技術規則本款規定檢討。

◉既有建築物屋頂上設置無線電接收天線架及相關附屬設備，其高度超過 9m 或面積超過建築面積 1/8 者，應依法請領雜項執照，即其高度及面積均未超過上述規定者，始免申請雜項執照。其設於其他屋頂突出物之上時，其高度計算，仍應以無線電接收天線架及相關附屬設備本身之高度為準，並不包括其他屋頂突出物之高度。惟不得設置於供避難使用之屋頂平臺範圍內。

◉設置於土地上之衛星地面站，經當地主管建築機關認定其直徑超過 3m 者，應依法請領雜項執照。設置於建築物屋頂上之衛星地面站，經當地主管建築機關認定其高度超過 9m 或面積超過建築面積 1/8 者，應依法請領雜項執照。

◉已領得使用執照之建築物，擬於屋頂增設隔柵式金屬透空遮牆，如屬本規則規定不計入建築物高度、屋頂突出物水平投影面積，且非建築法第 9 條規定之建造行為，若不符合直轄市、縣 (市) 主管建築機關所訂一定規模以下免辦理變更使用相關規定，應依建築法第 73 條第 2 項前段規定申請變更使用執照。

◉某農舍屋頂以上鋼骨結構梁柱之延伸構架自屋頂面起算 4.3m 裝設太陽能光電板，該延伸之結構梁柱涉屬建築物主要結構部分，似非本款所稱之不計入建築物高度之屋頂突出物。

◉若係因有昇降機設備通達屋頂，其屋頂突出物高度始得為 9m 者，自不得將屋頂突出物之昇降機設備出入口封閉。

◉高層建築物採用設計速度超過 180m/min 之昇降機者，其昇降機機道、樓地板面積不超過昇降機道水平面積 2 倍之昇降機房及樓地板面積不超過 10 ㎡之昇降機房服務專用樓梯，為內政部依據第 1 條第 10 款第 6 目認可之屋頂突出物，其建築物高度之計算適用第 4 目規定不計入建築物高度。

10、屋頂突出物：突出於屋面之附屬建築物及雜項工作物：

㈠樓梯間、昇降機間、無線電塔及機械房。

㈡水塔、水箱、女兒牆、防火牆。

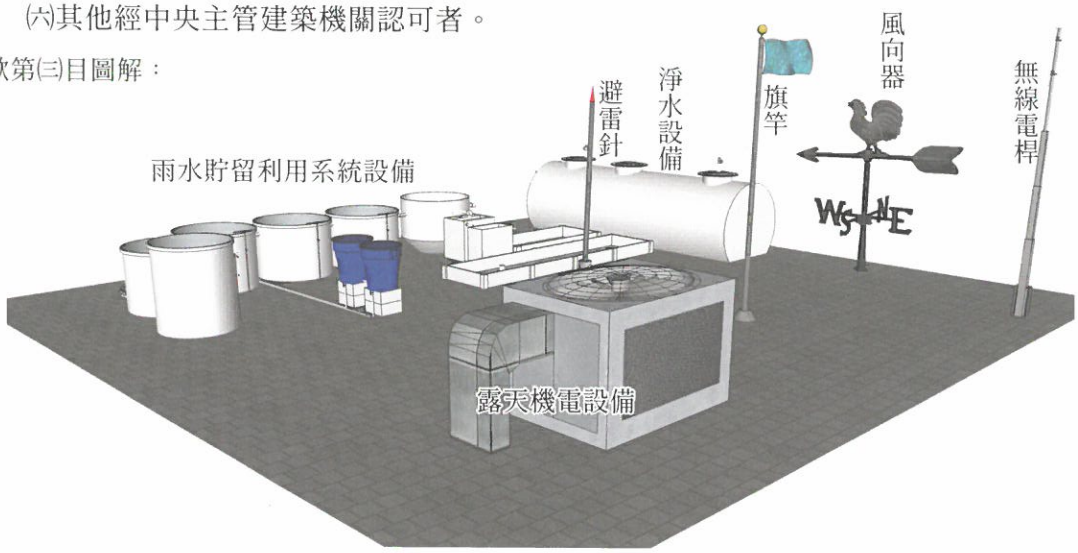
㈢雨水貯留利用系統設備、淨水設備、露天機電設備、煙囪、避雷針、風向器、旗竿、無線電桿及屋脊裝飾物。

㈣突出屋面之管道間、採光換氣或再生能源使用等節能設施。

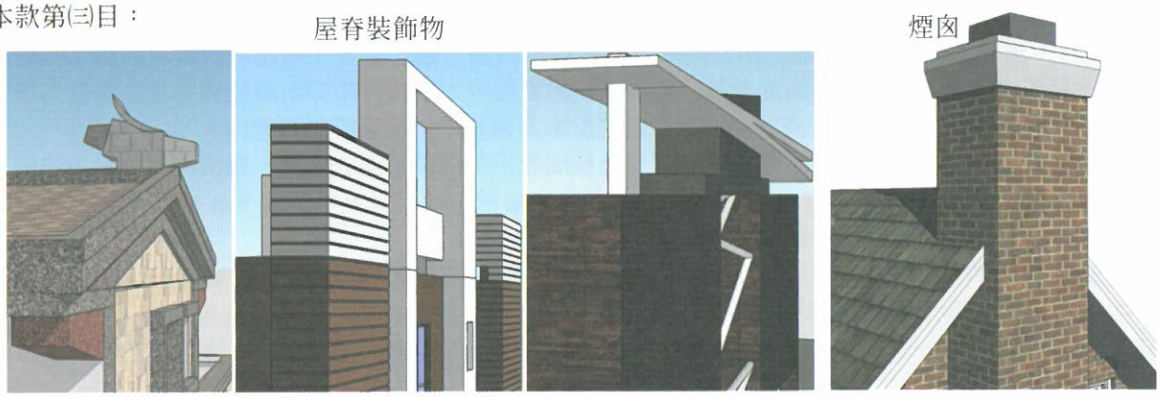
㈤突出屋面之 1/3 以上透空遮牆、2/3 以上透空立體構架供景觀造型、屋頂綠化等公益及綠建築設施，其投影面積不計入第 9 款第㈠目屋頂突出物水平投影面積之和。但本目與第㈠目及第㈥目之屋頂突出物水平投影面積之和，以不超過建築面積 30% 為限。

㈥其他經中央主管建築機關認可者。

本款第㈢目圖解：

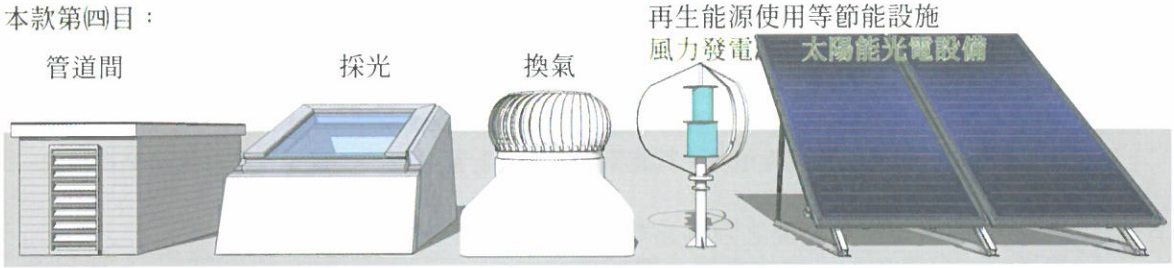


本款第㈢目：

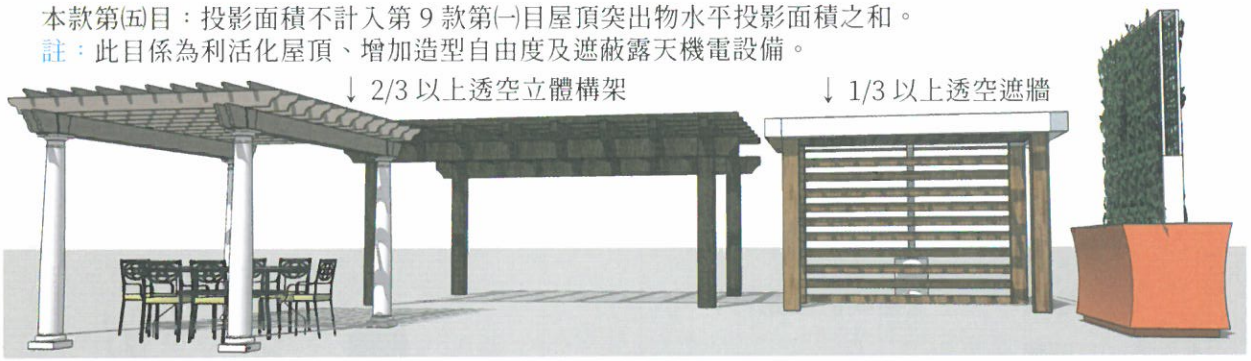


註：實務上，屋脊裝飾物造型繁多，在可增進市容觀瞻、無礙公共安全，且經地方主管之都市設計審議委員會或建造執照預審小組審議通過者，可以不計入建築物高度，通常也不計入產權登記。

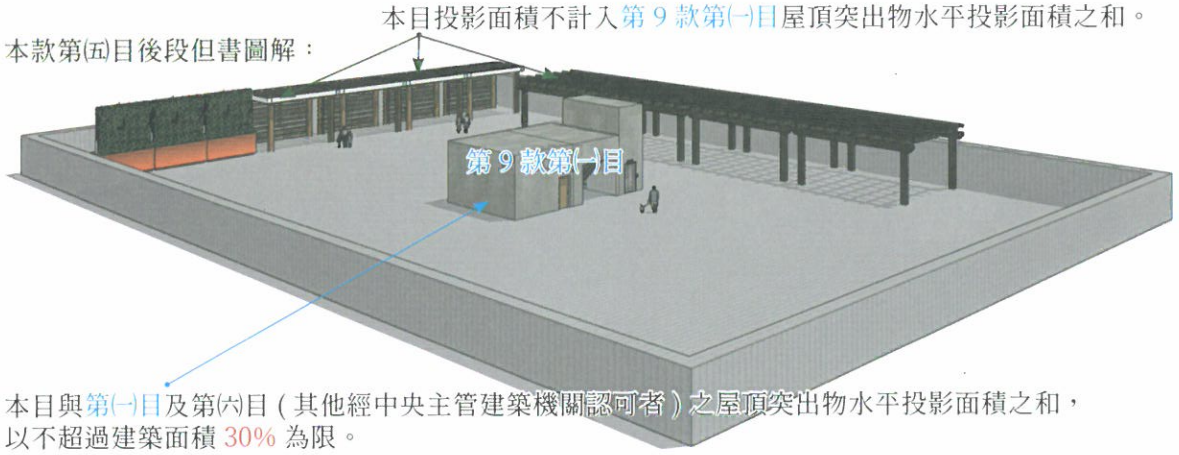
本款第㈣目：



本款第㈤目：投影面積不計入第 9 款第㈠目屋頂突出物水平投影面積之和。
註：此目係為利活化屋頂、增加造型自由度及遮蔽露天機電設備。



本款第㈤目後段但書圖解：



《函令劍掃》

◉屋頂突出物水平投影面積之計算，係指其牆中心線或代替柱中心線以內之最大水平投影面積。

◉屋頂突出物機械房容許設置廁所及放置非固定式休閒設施之原則如下：

❶屋頂依法設有綠化設施者，得於申請建造執照時，於屋頂突出物一層機械房設置廁所。

❷屋頂突出物之「機械房」符合下列各點條件時，得容許放置非固定式之休閒設施及設置廁所：

①以取得合法使用執照並已成立管理委員會之建築物為限。

②依法設有屋頂綠化設施者。

③經管理委員會同意且納入共用設施管理者。

④與機電設施機體有適當區隔者。

⑤須有直通樓梯通達。

⑥限於屋頂突出物一層。

⑦適足之消防設備：放置非固定式休閒設施之樓地板面積未滿 100 ㎡，應設置滅火器及火警自動警報設備；100 ㎡以上及天花板下方 80 cm範圍內之有效通風面積未達該機械房樓地板面積 2% 者，除以上設備外，應再增設排煙設備。

◉建築物陽臺留設面積，得不列入樓地板面積之計算，係每層單獨檢討；屋頂突出物係屬突出於屋面之附屬建築物，其一定規模面積、高度得不計入建築物層數計算，自不得再享有陽臺、露臺設置之優待。

◉大廈住戶利用屋頂平臺打球活動，需圍以網籬，該網籬如為臨時性且非屬建築法第 7 條所稱之雜項工作物者，在無危害公共安全條件下，其建築物高度計算，不計入建築物高度。惟屋頂平臺之使用，因涉公寓大廈管理條例第 8 條規定，仍應經區分所有權人會議之決議辦理。

◉公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平臺及不屬專有部分之防空避難設備，其變更構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似之行為，除應依法令規定辦理外，該公寓大廈規約另有規定或區分所有權人會議已有決議，經向直轄市、縣 (市) 主管機關完成報備有案者，應受該規約或區分所有權人會議決議之限制。住戶違反前述規定，管理負責人或管理委員會應予制止，經制止而不遵從者，應報請主管機關依公寓大廈管理條例第 49 條第一項規定處理，該住戶並應於 1 個月內回復原狀。屆期未回復原狀者，得由管理負責人或管理委員會回復原狀，其費用由該住戶負擔。

◉建築物屋頂面上方設置之游泳池，內政部依照本款第 6 目之規定認可為屋頂突出物，且本款第 1、5、6 目之屋頂突出物水平投影面積之和，以不超過建築面積 30% 限。至於建築物高度檢討部分，依第 9 款第 2 目 (水箱、水塔) 規定，自其頂點往下垂直計量之高度在 2.5m 以內不計入建築物高度。

◉基於維護公共安全、城鄉景觀及交通秩序，設置於屋頂之樹立廣告其高度及面積限制應依下列規定辦理：一、樹立廣告高於屋面不得逾 9m。二、設置於屋頂之樹立廣告與建築物屋頂突出物投影面積之和不得超過建築面積之 ¼，且不得占用建築物之屋頂避難平臺。直轄市、縣 (市) 政府對於樹立廣告之高度及面積限制規定，如認有另訂必要者，得於各類廣告物管理規定中訂之。

◉設置於屋頂之機械遊樂設施應依機械遊樂設施設置及檢查管理辦法申請雜項執照並依雜項工作物有關規定辦理。機械遊樂設施之高度以設施迴轉運動時之高度計算，面積以為設施安全所設柵欄之最大範圍計算，但無安全柵欄，下面可自由通行之架空軌道式遊樂設施，其面積以設施之垂直投影面積計算。其留設之避難平臺應儘量集中，並應經該管建築機關認定在安全避難上無礙者始可。設置於屋頂之機械遊樂設施應比照建築設計施工編第 59 條第一類之室內遊藝場，依整幢建築物檢討其必須附設之停車空間。

設置於屋頂之機械遊樂設施及為公共安全在女兒牆上加設之透空網目式圍籬，經該管主管建築機關認定在通風採光、結構安全、逃生避難及飛航管制上無礙者，得不限制其高度，並無需計入建築物高度。

◉設置於屋頂突出物之救災救護停機坪，其下方封閉面積未超過建築面積 1/8 者，得視為本款第 3 目之屋頂突出物，並依前款第 4 目之規定，自其頂點往下垂直計量之高度不計入建築物高度。

設置再生能源設施免請領雜項執照標準

第 1 條 本標準依再生能源發展條例 (以下簡稱本條例) 第 17 條第 2 項規定訂定之。

第 2 條 本標準所適用之範圍，以設置太陽能熱水系統產品及太陽光電發電設備為限。

前項太陽光電發電設備除應有利用太陽電池轉換太陽光能為電能之發電設備外，並得包含支撐架、新設頂蓋及運轉維護孔道或通道之設施。

第 3 條 本標準所稱建築物，指符合下列情形之一者：

❶依建築法規定取得建造執照及其使用執照，或合於建築法第 98 條規定之合法建築物。

❷實施建築管理前，已建造完成之合法建築物。

❸經直轄市、縣 (市) 政府依其自治條例所許可設置太陽光電發電設備之建築構造物。

❹依廢止前臺灣省違章建築拆除認定基準第 2 點第 10 款規定，取得專供畜禽生產證明文件，或取得專供農業生產之寮舍接水、接電證明書且專供畜禽生產之寮舍。

第 4 條 設置於建築物屋頂之太陽能熱水系統產品，其高度為 2m 以下者，得免依建築法規定申請雜項執照。

第 5 條 設置太陽光電發電設備，符合下列條件之一者，得免依建築法規定申請雜項執照：

❶設置於建築物屋頂或露臺，包含支撐架並得結合新設頂蓋，其高度自屋頂面或露臺面起算 4.5m 以下。

❷設置於屋頂突出物，包含支撐架並得結合新設頂蓋，其高度自屋頂突出物面起算 1.5m 以下。

❸設置於地面，其高度自地面起算 4.5m 以下。但經目的事業主管機關核准者，包含支撐架並得結合新設頂蓋，其高度自地面起算 9m 以下。

前項設備屬仰角非固定者，僅得設置於地面，以固定仰角 30° 為計算標準，其高度自地面起算 4.5m 以下，不適用前項第❸款但書之規定。

第一項之設備設置新設頂蓋者，該頂蓋最大設置面積不得超出太陽光電發電設備之範圍。

架高於設置面之運轉維護孔道或通道設施，其水平投影面積不得超過太陽光電發電設備整體水平投影面積 30%。

太陽光電發電設備設置於屋頂、露臺或屋頂突出物者，得視為屋簷，其最大設置範圍以建築物外牆中心線或其代替柱中心線外 1m 為限，且不得超過建築基地範圍。

第一項第❶款合法建築物屋頂，如有違章建築者，設置太陽光電發電設備時，不得影響公共安全及妨礙違章建築處理，其適用類型如下：

❶結構分立型：太陽光電設備 (含支撐架) 與違章建築結構分立。

❷結構共構型：太陽光電設備 (含支撐架) 與違章建築結構共構。

❸設備安裝型 (非屬建築行為)：太陽光電設備直接安裝於既存違章建築屋頂上。

第 6 條 設置前條太陽光電發電設備者，應於設置前，檢附下列證明文件送所在地主管建築機關備查：

❶再生能源發電設備同意備案文件影本。

❷依法登記開業或執業之建築師、土木技師或結構技師出具太陽光電發電設備免請領雜項執照簽證表及結構安全證明書。

有下列情形之一者，應另檢附太陽光電發電設備結構計算說明書：

❶設置高度超過 3m。❷設置仰角非固定。❸設置範圍超出建築物外牆中心線或其代替柱中心線。❹設置支撐架結合新設頂蓋。

前條太陽光電發電設備應於竣工後，檢附依法登記開業或執業之建築師、土木技師或結構技師出具之太陽光電發電設備工程完竣證明書，報請所在地主管建築機關備查。

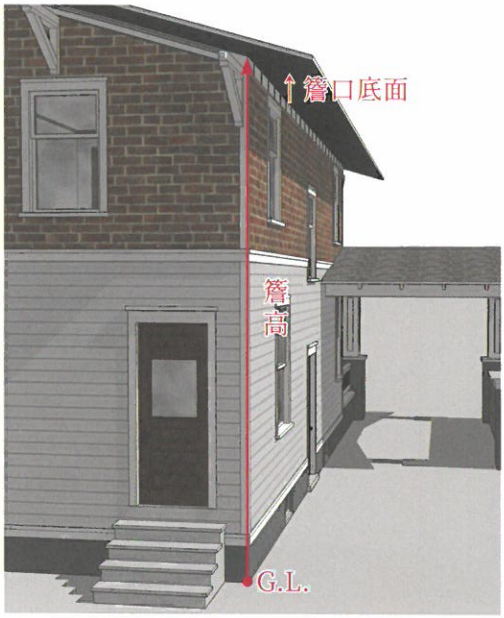
第 7 條 本標準自發布日施行。(經濟部 110.2.8 修正)

◉民法物權編第 773 條規定，土地所有權，除法令有限制外，於其行使有利益之範圍內，及於土地之上下。如他人之干涉，無礙其所有權之行使者，不得排除之。風力發電機組葉片隨風向不同偏航時，其扇葉垂直投影如落於鄰近土地上，應取得地主同意，該鄰近土地如屬國有者，應函請土地代管機關同意。

◉佛光大佛設置於建築物屋頂上，大佛內僅設置該佛像維修工作用之樓梯，非屬居室及儲藏室等用途空間，實際亦未開放供人員使用，因此本案屬本款第 6 目之屋頂突出物，水平投影面積應符合同款第 5 目後段「本目與第 1 目及第 6 目之屋頂突出物水平投影面積之和，以不超過建築面積 30% 為限」規定，又依同條文第 9 款規定，其高度應計入建築物高度。有關結構外審部分，特殊結構委託審查案件，其各層結構平面圖、結構詳圖、結構計算書得於開工前送主管建築機關備查。

◉設置本款第 1 目 (註：樓梯間、昇降機間、無線電塔及機械房) 所列屋頂突出物得適用「未達 25 ㎡者，得建築 25 ㎡」之規定。但同時設置本款第 1 目及第 5 目之屋頂突出物者，其水平投影面積應檢討符合「第 1 目、第 5 目及第 6 目之屋頂突出物水平投影面積之和，以不超過建築面積 30% 為限」規定，如其所設本款第 1 目之屋頂突出物水平投影面積之和未超過 25 ㎡時，亦不得建築 25 ㎡。2/3 以上透空立體構架檢討「水平投影面積」，以構架未透空部分投影於水平面之面積計算之，且其水平投影面積得不計入總樓地板面積。

11、簷高：自基地地面起至建築物簷口底面或平屋頂底面之高度。



註：屋頂突出牆面部分稱為屋簷。



《函令劍掃》

◉單斜面屋頂之建築物，其簷高自應由基地地面量起至最高部分之簷口底而認定之。

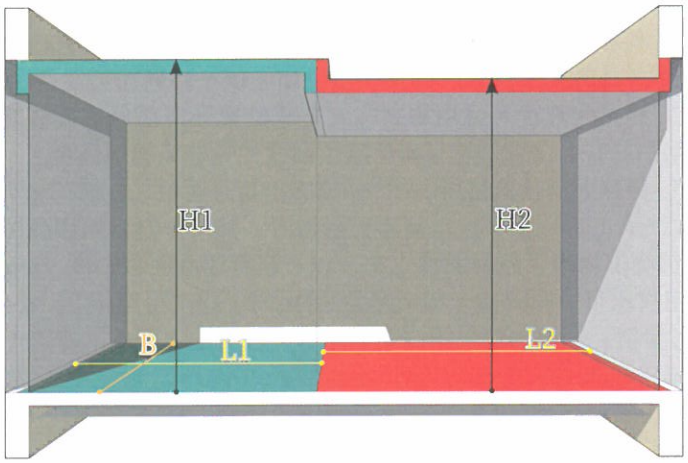
◉為兼顧環境景觀需要，國家公園內建築物得採斜屋頂，其管制高度計至屋簷 (斜屋頂部分不計)，斜式屋頂屋面斜率訂為 1/4 至 1/3，並不得設至樓梯通達，核屬可行。

12、地板面高度：自基地地面至地板面之垂直距離。

註：地板面高度之定義，係適用於第 12 章高層建築物專章中，有關緊急進口及防火避難設施，例如直通樓梯、燃氣設備、緊急昇降機間等規定。

13、樓層高度：自室內地板面至其直上層地板面之高度；最上層之高度，為至其天花板高度。但同一樓層之高度不同者，以其室內樓地板面積除該樓層容積之商，視為樓層高度。

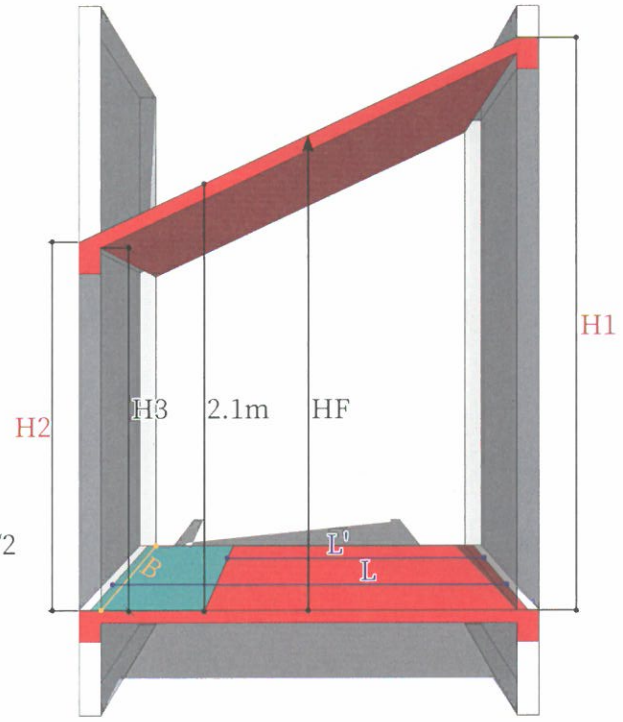
圖 1-13-(1)



$$樓層高度(HF)=\frac{(L1xB)H1+(L2xB)H2}{(L1+L2)B}$$

圖 1-13-(2)

$$樓層高度(HF)=\frac{(LxB)(H1+H2)/2}{LxB}=(H1+H2)/2$$



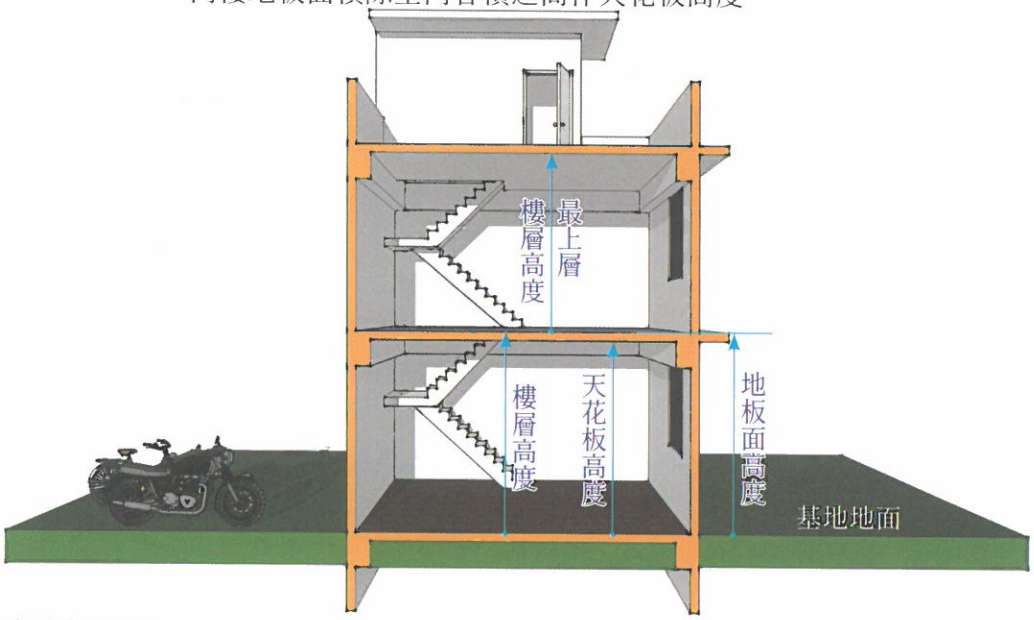
$H3 \geqq 1.7m$, $L'xB \geqq LxB/2$

《函令劍掃》

◉天花板淨高度係指室內地板面至天花板垂直高度之最小淨距離。如天花板無裝修時，以梁底下之垂直高度為其淨高度；如天花板有裝修時，以裝修後之垂直高度為其淨高度。如建築物僅為地上一層之樓層高度認定，應視為最上層高度並依本款及上述解釋辦理。

註：樓層高度在建築技術規則中規範兩個對象，一個是第 27 條、第 164-1 條規定之住宅、集合住宅等類似用途建築物之樓層高度；另一個是第 274 條規定作業廠房之樓層高度扣除直上層樓板厚度及梁深後之淨高度不得小於 2.7m。

14、天花板高度：自室內地板面至天花板之高度，同一室內之天花板高度不同時，以其室內樓地板面積除室內容積之商作天花板高度。



15、建築物層數：基地地面以上樓層數之和。但合於第 9 款第㈠目之規定者，不作為層數計算；建築物內層數不同者，以最多之層數作為該建築物層數。

註：依我國民間習慣，層數 (building floor) 概指地面層數。

圖 1-15-(1)



同一建築物中，以其最多之層數為該建築物之層數。

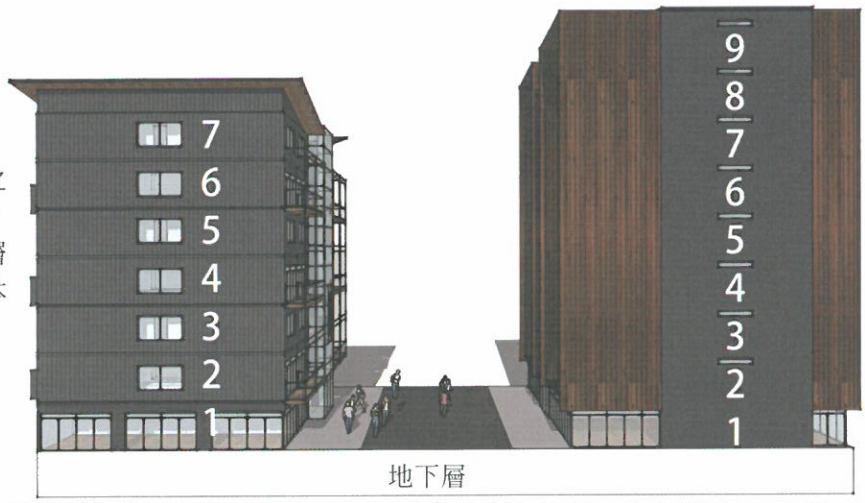
《函令劍掃》

◉本款所稱樓層數，應以建築物實際之樓層面核定其層數，不因樓層空置或無外牆、隔間、地坪面有所差別，但自基地地面至地板面之空間高度未超過 1.7m，即未達到供人使用要件或基於防洪安全及地形上之考慮，經當地主管建築機關認可者，得不作層數計算。

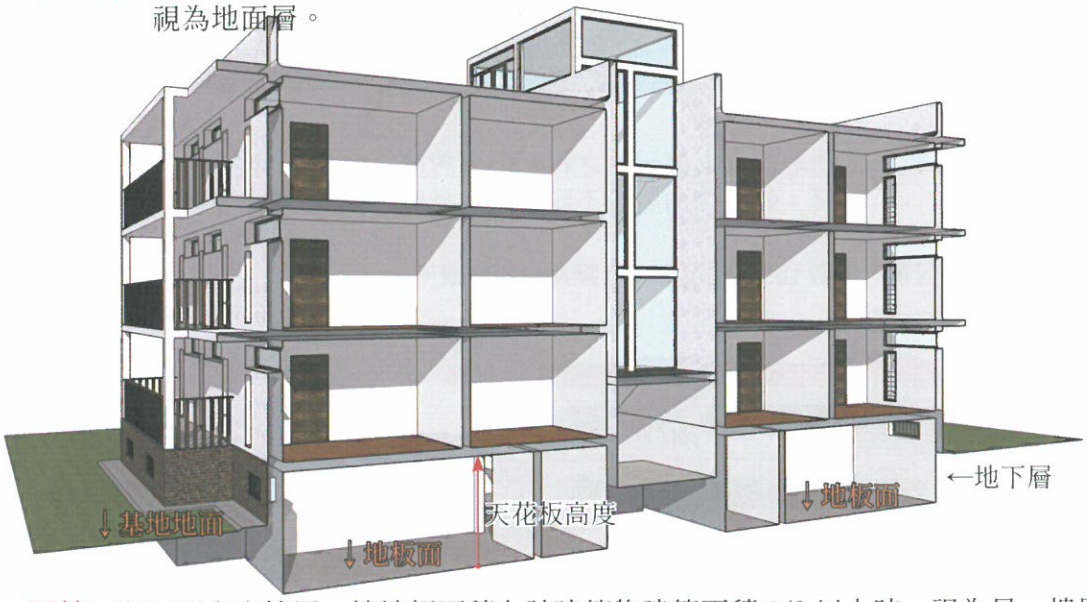
◉於原夾層挑空處增設樓板，得不視為建築法第 9 條第 2 款之增建行為，應依建築相關法令檢討符合規定後，以變更使用執照方式辦理。

圖 1-15-(2)

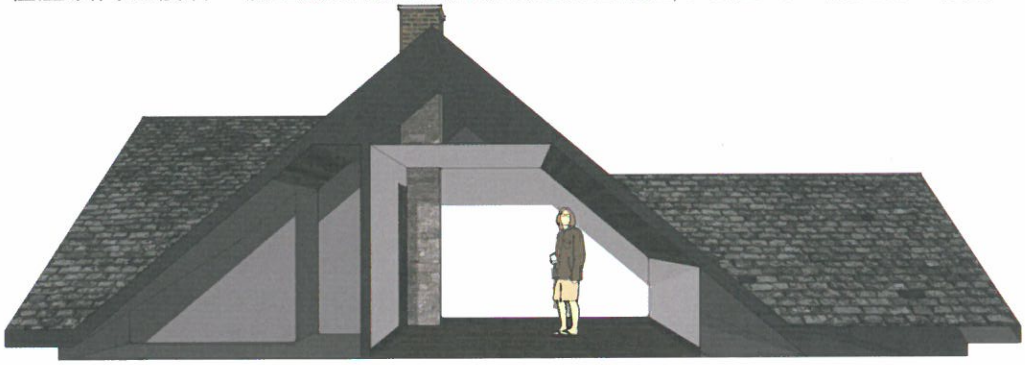
建築物地面各層在使用之機能上完全獨立分開時，視為二幢建築物各計其層數。如連棟式建築物及本圖之情形。



16、地下層：地板面在基地地面以下之樓層。但天花板高度有 2/3 以上在基地地面上者，視為地面層。



17、閣樓：在屋頂內之樓層，樓地板面積在該建築物建築面積 1/3 以上時，視為另一樓層。

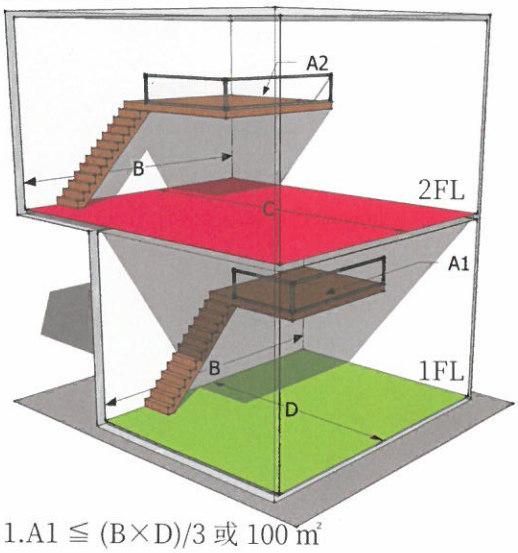


《函令劍掃》

◉閣樓係指斜屋頂建築物斜頂部分之內所夾樓層。突出之斜屋頂部分並未夾有樓層自不得視為閣樓。

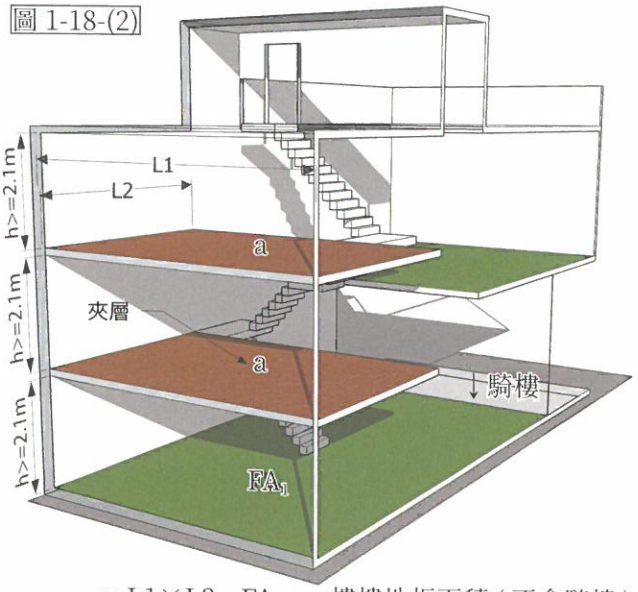
18、夾層：夾於樓地板與天花板間之樓層；同一樓層內夾層面積之和，超過該層樓地板面積 1/3 或 100 ㎡者，視為另一樓層。

圖 1-18-(1)



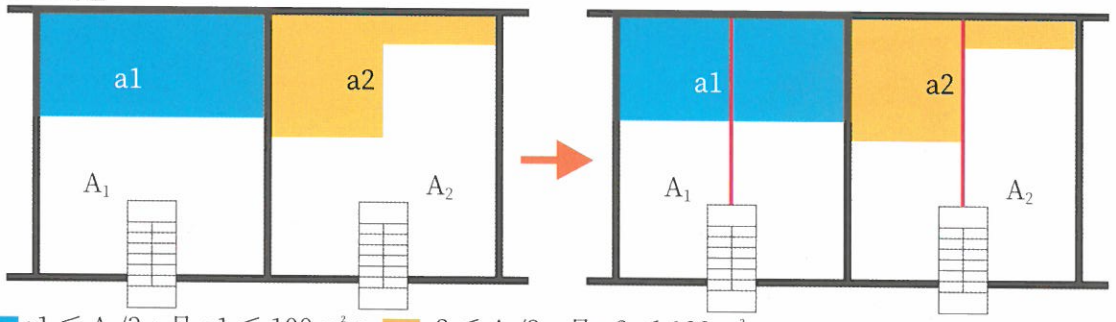
1.A1 ≦ (B×D)/3 或 100 ㎡
2.A2 ≦ (B×C)/3 或 100 ㎡
3. 超過前列標準時，視為另一樓層。
註：本圖 B、C、D 起點位置量自牆心。

圖 1-18-(2)



a=L1×L2，FA_1= 一樓樓地板面積 (不含騎樓)
夾層面積 (a) ≦ $FA_1/3$，且 (a) ≦ 100 ㎡
此建築物為 2 層建築物。

圖 1-18-(3)



a1 ≦ $A_1/3$，且 a1 ≦ 100 ㎡；a2 ≦ $A_2/3$，且 a2 ≦ 100 ㎡
建築物以無開口之防火牆及防火樓板區劃分隔為他棟建築物者，其夾層面積仍按各棟樓層分別檢討。

《函令劍掃》

◉夾層，原則上不宜於當層設置出入口直接連通共同使用之樓梯間、昇降機間之梯廳。建築物共同使用之樓梯間、昇降機間之梯廳有出入口連通夾層或其他空間 (如機電空間) 者，當層共同使用之樓梯間、昇降機間及梯廳等應檢討計入該層樓地板面積；如未於夾層或於其他空間留設出入口連通共同使用之樓梯間、昇降機間之梯廳，則該樓梯間、昇降機間及梯廳等無須計入該層樓地板面積。梯廳，係指各樓層昇降機口與樓梯梯級終端相互間或昇降機口、樓梯梯級終端至專有部分或避難層共同出入口間，供共同使用之等候、通行空間。

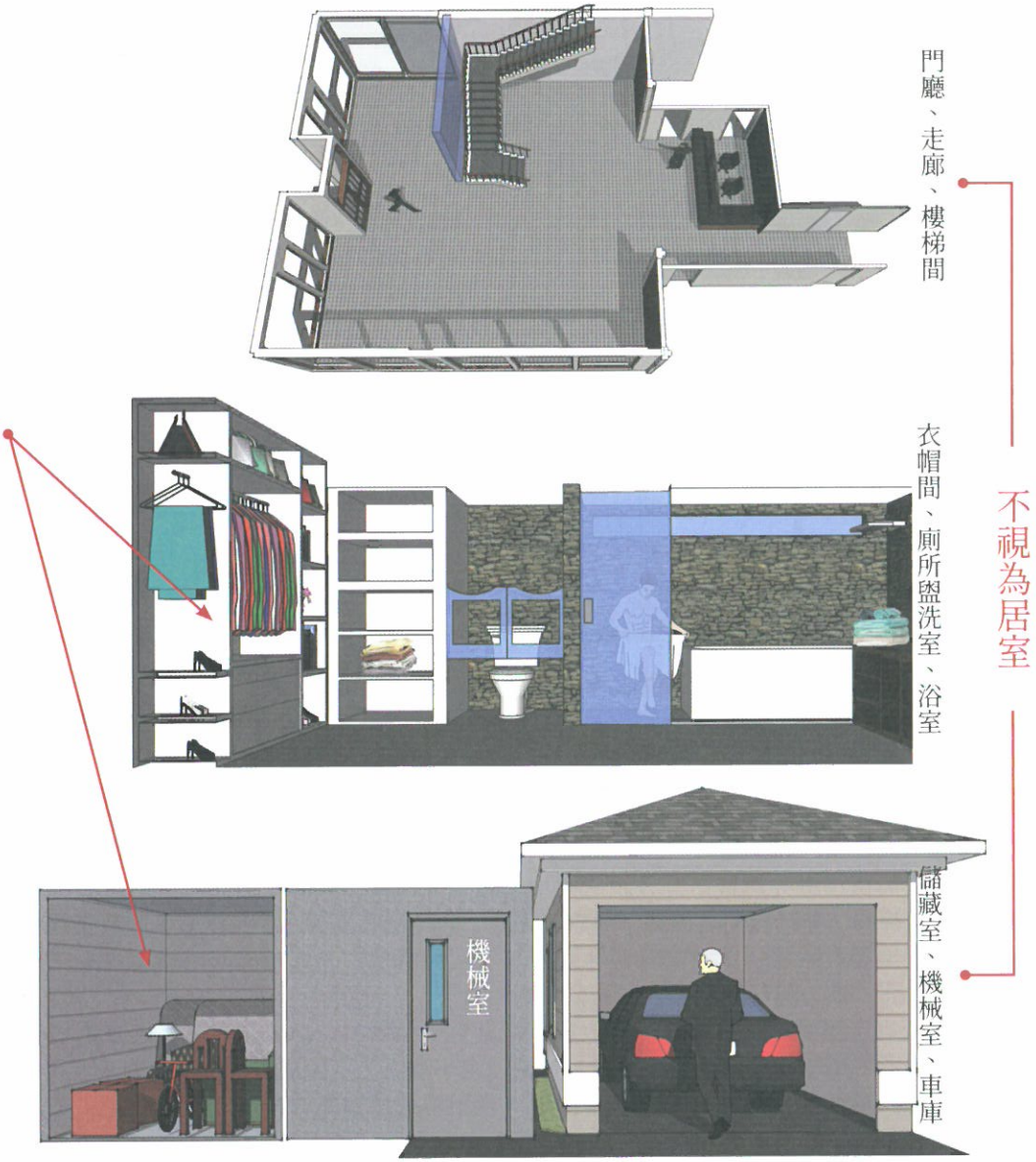
◉集合住宅設置挑空樓層之夾層部分，若依規定視為另一樓層者，應依建築設計施工編第 170 條設置供行動不便者使用之昇降機或坡道通達；若依規定不視為另一樓層者，不在此限。

◉夾層之高度與該層建築物之樓層高度合併計算，且不得超過建築物高度限制之規定；至於夾層設置陽臺時，其陽臺面積應依第 3 款併入該層核計之。

◉夾層面積之計算，並不包括樓梯之面積，惟若干建築師為逃避夾層面積之限制，均將超過夾層最大限制面積之其他樓地板視為樓梯平臺，殊不合理，甚而有樓梯平臺面積大於樓梯本身面積者，以致弊端叢生。建築物連接夾層之樓梯平臺深度，其等於樓梯寬度者，免計入夾層面積，如大於樓梯寬度者，就其超過之部分，應計入夾層面積，作為建管單位審核及建築師設計之準則。

19、居室：供居住、工作、集會、娛樂、烹飪等使用之房間，均稱居室。門廳、走廊、樓梯間、衣帽間、廁所盥洗室、浴室、儲藏室、機械室、車庫等不視為居室。但旅館、住宅、集合住宅、寄宿舍等建築物其衣帽間與儲藏室面積之合計以不超過該層樓地板面積 1/8 為原則。

註：居室係建築物內供人們較長時間持續停留使用的空間，建築技術規則定義此空間以要求天花板高度、日照、採光、通風、防音、設置廁所等事項，以維護居住者生存健康需求。



《函令劍掃》

◉地下室得否做為住屋使用，建築法令並無明文禁止，惟查第 19 款、第 34 款對居室及無窗戶居室列有定義，第二章一般設計通則第 8 節對於供作住宅使用之居室有關日照、採光、通風之條件亦列有規定。

◉儲藏室不視為居室，集合住宅等建築物其儲藏室面積以不超過該層樓地板面積 1/8(12.5%) 為原則，其置於公共樓梯間下方，如不妨礙其功能及大樓安全、衛生，尚非法所不許。

◉溫室如係經農業主管機關許可與農業生產有關之農業設施，非屬本款所稱之居室。

◉建築物使用類組及變更使用辦法中有關建築物之使用類別、組別及其定義之規定，係依建築物居室之主要用途使用性質、使用強度及危險指標分為 9 類 24 組，建築物主要用途為停車場者，因其停車空間非屬本款所稱之居室，因此無分類歸組之必要。

◉建築物使用類組及變更使用辦法中，E 類、組別之定義係供宗教信徒聚會、殯葬之場所，其使用項目舉例包括供存放骨灰 (骸) 用途之納骨堂 (塔)。因此納骨堂 (塔) 建築物其設置供存放骨灰 (骸) 用途之納骨堂 (塔) 空間屬本款所稱之居室，至該建築物設置之門廳、走廊、樓梯間、衣帽間、廁所盥洗室、浴室、儲藏室、機械室、車庫等，自不視為居室。

◉領有使用執照之兩棟公寓大廈建築物，其位於地面以下非屬防空避難室之專有部分，該外部相鄰牆壁，其打通或拆卸，應檢討建築技術規則所涉建築物防火避難設施及消防設備等均符規定。且辦理變更使用執照時，得以分案申請，同時辦理之方式為之。

兩宗相鄰之建築基地，其中一宗已興建完成並領有使用執照，另一宗建築基地領有建造執照，擬將二者地下層相連接並連通，應分案並同時申請辦理變更使用執照及建造執照，連接之地下層並應合併重新檢討建築技術規則之規定。

20、**露臺及陽臺**：直上方無任何頂遮蓋物之平臺稱為露臺，直上方有遮蓋物者稱為陽臺。



《函令劍掃》

◉屋簷直接投影於基地地面之部分，若無設置作為本款陽臺使用之平臺者，其屋簷投影面積應無須併入陽臺面積檢討。

◉直上方有遮蓋物者稱為陽臺，是否為陽臺無涉連接單一戶或連接多戶。惟居室通往直通樓梯所需經過之陽臺，因具有避難通行之功能，該陽臺之寬度應符合第 92 條第 1、2 款走廊寬度之規定。

◉陽臺設置於地面層時，自建築物地面層外牆中心線或區劃中心線以外挑出直上方有遮蓋物之平臺，該平臺具樓地板構造連接室內樓地板，應依第 38 條規定設置欄桿扶手。❶如平臺板上緣距直下方地面（含人工地盤）未達 1.2m 且未計入建築面積者，為設置於法定空地之陽臺，標示為「陽臺（法定空地）」，該陽臺仍屬陽臺但兼具法定空地之性質，其面積自應計入陽臺面積，並依規定檢討建築面積及容積總樓地板面積。如屬公寓大廈則應為共用部分，並得載明於住戶規約予以約定專用；❷如平臺板上緣距直下方地面（含人工地盤）達 1.2m 以上且未計入建築面積者，則標示為「陽臺」；❸如陽臺設置於地面層且計入建築面積者，非屬法定空地範圍，標示空間名稱為「陽臺」。

◉建築物各層除位於避難層或地面層外，應不得以露臺或平臺做為各戶進出直通樓梯之走道。

◉建築技術規則用語中，除第 33 條樓梯平臺及第 99 條屋頂平臺外，尚無平臺一詞，於建築物建造執照、使用執照等申請核准之建築圖面上註明平臺面積，當依法無據。

21、集合住宅：具有共同基地及共同空間或設備。並有 3 個住宅單位以上之建築物。

《函令劍掃》

◉「共同空間」，如樓梯間、昇降機間、門廳、通道等。「共同設備」，如給水設備之水箱、消防安全設備、昇降設備、防空避難設備等。「3 個住宅單位」係指同一建築物內住宅單位之合計。

22、外牆：建築物外圍之牆壁。

《函令劍掃》

◉第 8 款及本款所稱之外牆係指建築物本身外側之牆壁，與建築基地周圍之圍牆有別。

◉外牆，係指建築物外圍之牆壁，由其建築物之建築執照標示圖說、使用執照所記載用途及相關測繪規定，認定其屬專有部分或共用部分，並可經由規約約定或區分所有權人會議議決供特定區分所有權人或共同使用。有關公寓大廈外牆之定義及其屬專有部分或共用部分之認定，依公寓大廈管理條例第 56 條第 1 項條文規定辦理。

◉基地地面以下之地下室其周圍無外觀之牆壁，應不屬公寓大廈管理條例第 8 條第 1 項所稱外牆面。領有使用執照之兩棟公寓大廈建築物，其位於地面以下非屬防空避難室之專有部分，該外部相鄰牆壁，其打通或拆卸，得不適用該條項「除應依法令規定辦理外，該公寓大廈規約另有規定或區分所有權人會議已有決議，經向直轄市、縣（市）主管機關完成報備有案者，應受該規約或區分所有權人會議決議之限制」之規定。但應檢討建築技術規則所涉建築物防火避難設施及消防設備等均符規定，在各該區劃範圍內，取得專有部分之區分所有權人之同意。且辦理變更使用執照時，得以分案申請，同時辦理之方式為之。

23、分間牆：分隔建築物內部空間之牆壁。

註：例如用來分隔宿舍臥房、旅館客房、醫院病房之牆壁，或分隔同一戶內空間之牆壁。

《函令劍掃》

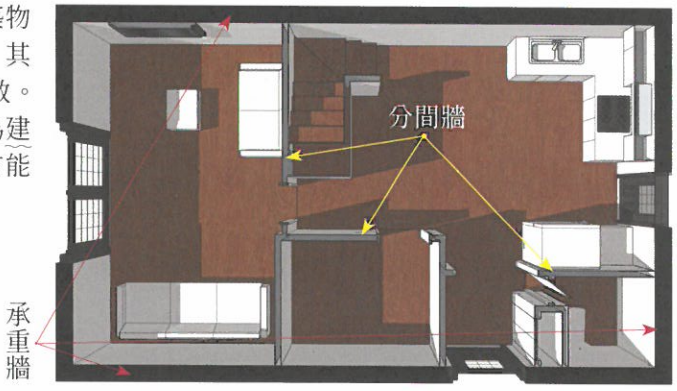
◉分間牆之認定，應以固定於地板並通達天花板以上且與門窗共同分隔建築物內部空間之牆面為準。固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏，高度超過 1.2m 但未達天花板高度者，其裝修材料應依本編第 88 條規定辦理。

24、分戶牆：分隔住宅單位與住宅單位或住戶與住戶或不同用途區劃間之牆壁。

◉所謂「不同用途」係指建築物內供住宅單位或住戶以外之部分，例如：公寓大廈之共用部分。

25、**承重牆**：承受本身重量及本身所受地震、風力外並承載及傳導其他外壓力及載重之牆壁。

註：承重牆 (Load-bearing wall) 為建築物主要構造之一。防火構造建築物，其承重牆壁應具有合於規定之防火時效。承重牆壁有過半之修理或變更者，為建築法所稱之修建，應請領建築執照方能為之。



26、**帷幕牆**：構架構造建築物之外牆，除承載本身重量及其所受之地震、風力外，不再承載或傳導其他載重之牆壁。

27、**耐水材料**：磚、石料、人造石、混凝土、柏油及其製品、陶瓷品、玻璃、金屬材料、塑膠製品及其他具有類似耐水性之材料。

28、**不燃材料**：混凝土、磚或空心磚、瓦、石料、鋼鐵、鋁、玻璃、玻璃纖維、礦棉、陶瓷品、砂漿、石灰及其他經中央主管建築機關認定符合耐燃一級之不因火熱引起燃燒、熔化、破裂變形及產生有害氣體之材料。

註：本款所稱不燃材料之防火性能，與「一小時防火時效」不同。

29、**耐火板**：木絲水泥板、耐燃石膏板及其他經中央主管建築機關認定符合耐燃二級之材料。

30、**耐燃材料**：耐燃合板、耐燃纖維板、耐燃塑膠板、石膏板及其他經中央主管建築機關認定符合耐燃三級之材料。

31、**防火時效**：建築物主要結構構件、防火設備及防火區劃構造遭受火災時可耐火之時間。

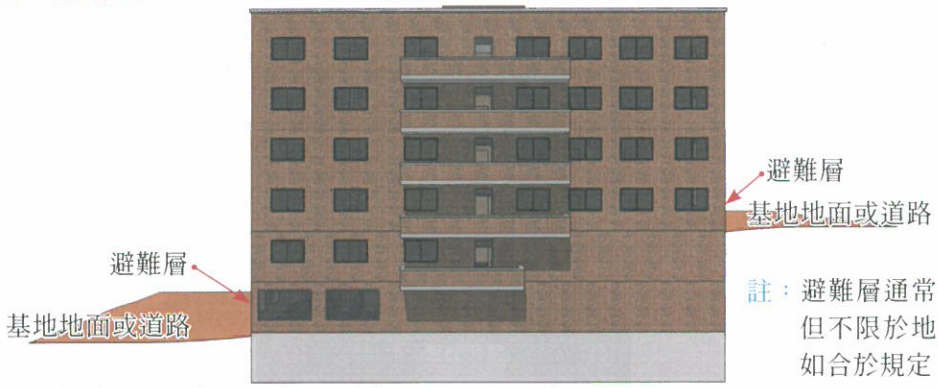
《函令劍掃》

◉申請使用執照竣工查驗及辦理公共安全檢查相關事宜，如有涉及防火設備之防火時效或阻熱性之檢查，請確實依建築技術規則及經濟部標準檢驗局之檢驗合格證明文件或內政部核發之認可通知書規定，確認建築物防火設備應具備之防火時效及阻熱性，以維公共安全。

32、**阻熱性**：在標準耐火試驗條件下，建築構造當其一面受火時，能在一定時間內，其非加熱面溫度不超過規定值之能力。

33、**防火構造**：具有本編第 3 章 (註：建築物之防火) 第 3 節所定防火性能與時效之構造。

34、**避難層**：具有出入口通達基地地面或道路之樓層。



註：避難層通常在地面一層 (1F)，但不限於地面一層，其他樓層如合於規定，皆得作為避難層。

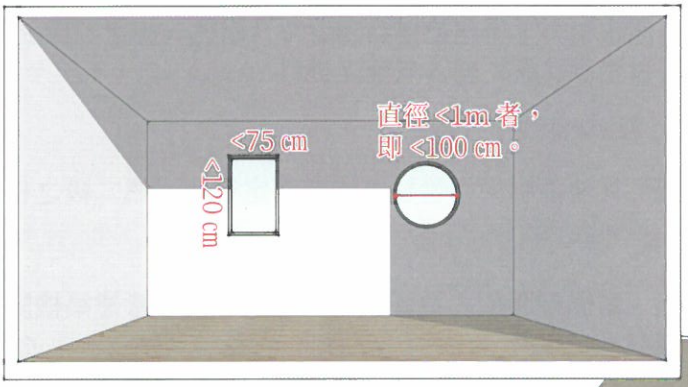
35、**無窗戶居室**：具有下列情形之一之居室：

㈠依本編第 42 條規定有效採光面積未達該居室樓地板面積 5% 者。

㈡可直接開向戶外或可通達戶外之有效防火避難構造開口，其高度未達 1.2m，寬度未達 75 cm；如為圓型時直徑未達 1m 者。

㈢樓地板面積超過 50 ㎡之居室，其天花板或天花板下方 80 cm範圍以內之有效通風面積未達樓地板面積 2% 者。

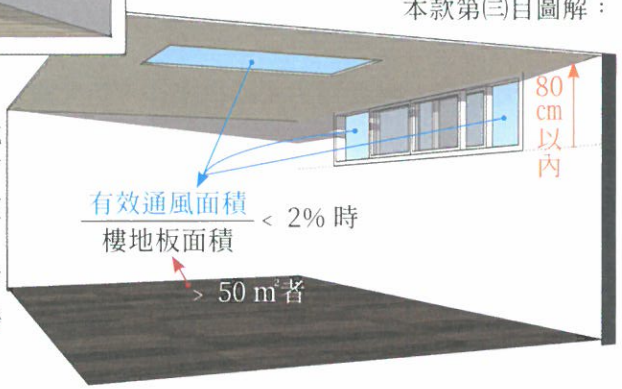
註：無窗戶居室有 3 種情形，只要是無窗戶居室，該居室的內部裝修材料應為耐燃二級以上，通達地面之走廊及樓梯之部分為耐燃一級。第㈠目之無窗戶居室，應設置緊急照明設備；第㈢目之無窗戶居室，應設置排煙設備；有第㈡及第㈢目無窗戶居室之樓層，應適用「第四章防火避難設施及消防設備第一節出入口、走廊、樓梯」之規定。



本款第㈡目圖解：

建築物有第㈡目規定之無窗戶居室者，區劃或分隔其居室之牆壁及門窗應以不燃材料建造。

本款第㈢目圖解：



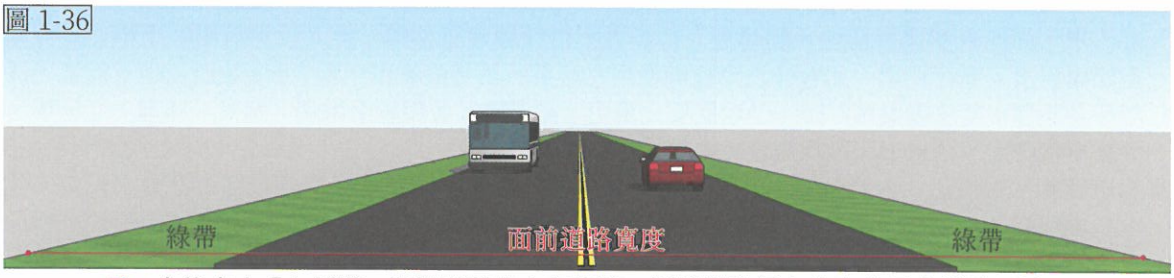
註：第㈢目之無窗戶居室，應設置排煙設備。各類場所消防安全設備設置標準規定樓地板面積在 100 ㎡以上之居室，其天花板下方 80 cm範圍內之有效通風面積未達該居室樓地板面積 2% 者，應設置排煙設備。

斜屋頂或圓形屋頂之建築物，其天花板下方 80 cm範圍，係指斜屋簷或圓形屋頂與牆壁連接處起算下方 80 cm之範圍。

註：有效通風面積指實際透空能與戶外空氣直接流通部分之面積，不是整個門窗的安裝面積。例如：符合規定的氣窗應扣除隔板及木條等構造；雙向橫拉窗流通之實際斷面積，以窗戶面積的一半計算；固定窗不能開啟流通，只能採光，就是一個會透光的牆壁，因此不能計入有效通風面積。

36、道路：指依都市計畫法或其他法律公布之道路（得包括人行道及沿道路邊綠帶）或經指定建築線之現有巷道。除另有規定外，不包括私設通路及類似通路。

圖 1-36



註：本條文之「人行道」指都市計畫人行步道，係規劃供行人徒步使用之道路用地。

《函令劍掃》

◉建築基地應臨接建築線，臨接水溝用地而未臨接建築線之基地應不准建築。水溝加蓋作為道路使用時，水溝寬度得併入道路計算。

◉行政主體得依法律或法律行為，取得私人財產，使該項財產成為他有公物，以達到行政上之目地，因此對於供公眾通行之道路，市縣主管機關即得就其供使用之性質、使用期間、通行情形及公益上需要而為認定。其中使用期間按地役權之取得時效而定，依民法第 852 條之規定繼續並表見者為限，同時應合於民法第 769 條所規定 20 年間和平、公然、繼續占有為要件。

◉行政主體得依法律規定或以法律行為，對私人之動產或不動產取得管理權或他物權，使該項動產或不動產成為他有公物，以達行政之目的。此際該私人雖仍保有其所有權，但權利之行使，則應受限制。行政主體固得依法律規定，對私人財產取得他物權，使該私人財產成為他有公物，但此項公物關係，亦得由行政主體為廢止之意思表示而消滅（公用或共用廢止）。

所謂既成道路，不容任意廢止，係指正常道路未經政府核准，土地所有人擅自廢止而言。非謂危險道路，經政府核准者亦不得廢止。

本案系爭道路，係由土地所有權人於民國 66 年間出具土地使用權同意書，提供私設道路供臨接計畫道路建築者之通行使用，並據以開窗，有無成立公用地役關係，因涉事實認定，宜請查明事實，本諸職權予以認定。如認其具有公用地役關係且已無通行之必要時，依上述判例之意旨，似非不得廢止其公用地役關係；如尚未具備公用地役關係成立要件者，其通行權仍否存續，係屬私權範疇，如有爭執，自宜循民事法規規定處理。

◉臺灣南北高速公路係一整體規劃設計，提供區域與區域間，直接、快速、有效的交通捷運系統，且係一汽車專用車道，其功用與性質自與該附設之計畫道路不同，因此建築基地面臨高速公路兩邊附設之計畫道路，申請建築時，應以其直接臨接之計畫道路寬度為準，並不包含高速公路在內。

◉重劃區內重劃前之既成巷道，經都市計畫規劃為可供建築之土地，於重劃後其鄰近計畫道路已開闢完成可供通行，則該既成巷道已無繼續供公眾通行之必要，應由該管直轄市或縣（市）政府逕依重劃成果辦理公告廢止，免由土地所有權人另行申辦廢止。

◉沿道路邊都市計畫綠帶為三角形綠地者，得以該三角形綠地平均深度與其臨接之道路合併計算所得之值視為該臨接道路之寬度。

◉都市計畫綠地與道路兩種用地，其使用性質截然不同，於都市計畫法第 42 條已分別列舉之。某案申請建築時應退縮之 4m 土地（法定空地）及 5m 之綠帶，自應不得視為道路用地。

◉道路係指依都市計畫法或其他法律公佈之道路。另依建築法第 48 條、49 條規定：「直轄市、縣（市）主管建築機關應指定已經公告道路之境界線為建築線」、「在依法公告尚未闢築或拓寬之道路兩旁建造建築物，應依照直轄市、縣（市）主管建築機關指定之建築線退讓。」其面前道路寬度之認定，尚無應開闢完成之規定。

◉經指定建築線之現有巷道，其寬度不一時，面前道路寬度應以整條現有巷道平均寬度認定之。現有巷道具有雙向出口者，其平均寬度之計算，以兩條都市計畫道路間之長度為計算基準。

◉都市計畫「人行步道」係規劃供行人徒步使用之道路用地。除都市計畫、圖另有規定外，不得行駛汽車，尚無限制建築基地一側鄰接人行步道不得核發建築執照。惟人行步道用地不得作為停車空間車道出入通行使用。如有作汽車行駛使用之必要，請各直轄市、縣（市）政府依地方需要，於辦理各該都市計畫通盤檢討時，予以適切之變更，必要時，並得專案辦理。至其「穿越」之情形，涉屬事實認定，請依上開函釋規定，本於權責辦理。

◉都市計畫法規對於「人行廣場」一詞雖無明確定義，惟其土地使用應依各該都市計畫之規定。建築基地臨接人行廣場，依都市計畫書如無禁止作為道路使用之規定者，得視為建築技術規則所稱之道路，以便該基地依法申請建築使用，在不妨礙都市計畫供公眾人行情形下，得作為停車空間汽車出入車道使用。（此段屬建築技術規則所稱道路之解釋）

人行廣場用地係屬都市計畫法第 42 條所定廣場用地之一種，可依「都市計劃公共設施用地多目標使用方案」之規定申請作立體多目標使用。「人行廣場用地」及「人行步道用地」如都市計畫明文指定供行人使用，自不得供緊鄰建築基地之停車場作汽、機車車道出入使用。（此段屬都市計畫用地使用之解釋）

◉水防道路係為執行防汛、搶險運輸業務所需之道路及側溝，並為堤防之一部分。並不以提供大眾通行為目的。其設置標準與公路法等所稱為供車輛通行之道路不同。

河川區內或河川區域線內之水防道路在道路（含市區及村里道路）主管機關未將其公告為道路系統並由道路管理機關接管前，不得將水防道路視同一般道路並據以指定建築線。

依法令公告之河川區域或雖未公告河川區域，但為尋常洪水位到達區域之河段，有潛在危險性。河川區域內之現存便道、運輸路及水防道路皆不宜認定為既成道路，亦不得據以指定建築線。

水防道路及河川區域內之現存便道、運輸路是否得指定為建築線，應由建築法之主管機關本其主管權責，依其主管法規及其所在個別情況之適當與否認定之。惟考量水防道路之性質，建管單位於指定建築線時，宜以業經道路主管機關接管，並公告為一般道路者始予指定為原則。

37、類似通路：基地內具有二幢以上連帶使用性之建築物（包括機關、學校、醫院及同屬一事業體之工廠或其他類似建築物），各幢建築物間及建築物至建築線間之通路；類似通路視為法定空地，其寬度不限制。

38、私設通路：基地內建築物之主要出入口或共同出入口（共用樓梯出入口）至建築線間之通路；主要出入口不包括本編第 90 條規定增設之出入口；共同出入口不包括本編第 95 條規定增設之樓梯出入口。私設通路與道路之交叉口，免截角。

《函令劍掃》

◉建築基地法定空地分割辦法規定：「每一建築基地均應連接建築線並得以單獨申請建築。」中所稱「連接」之情形，包括以依法留設之私設通路接通建築線者。

◉依法設置之私設通路於出入口處設置大門，雖非建築法令所不許，但應維持該通路之通行目的。若該私設通路已成為供公眾通行之道路，即具有公用地役關係之存在，應以有無妨礙公眾通行之目的為考量之準據。本編第 163 條基地內通路設置大門或相關管制事項，得依上開規定檢討辦理。

◉農牧用地得容許作私設通路使用，惟其附帶條件「限於以集村方式興建農舍者及甲種、乙種、丙種、丁種建築用地，因未面臨建築線，無道路可出入需要者。」

指定建築線之處適逢山坡地地勢因素，不易克服作為車輛出入道路，擬申請農牧用地提供作私設通路，與上述之附帶條件不符，自不得以農牧用地提供該丁種建築用地作私設通路使用。

◉某甲種建築用地因未面臨建築線，無道路可出入，需於農牧用地上申請私設通路使用，其目的事業主管機關應為直轄市、縣（市）政府建設局或工務局，或實際業務執掌之單位。

39、直通樓梯：建築物地面以上或以下任一樓層可直接通達避難層或地面之樓梯（包括坡道）。

圖 1-39-(1)

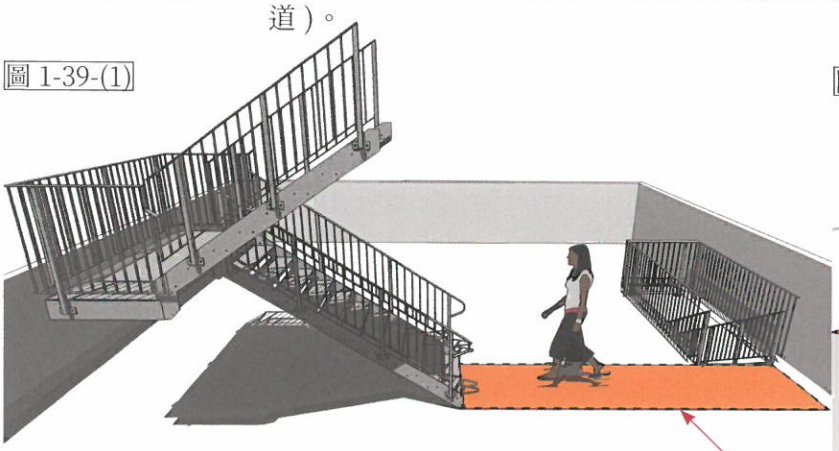
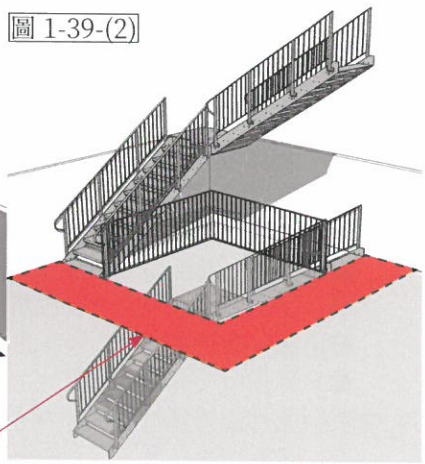


圖 1-39-(2)



直通樓梯例
虛線範圍表示樓梯間

《函令劍掃》

◉圖例 1-39-(1) 所示直通樓梯，其虛線範圍仍應計入樓地板面積。

◉如因使用上之需求，於依規定設置之直通樓梯外，另於兩個以上樓層間加設僅供內部使用室內樓梯，各樓層原通往直通樓梯之出入口不得因增設室內樓梯而予封閉或擅自變更。

40、永久性空地：指下列依法不得建築或因實際天然地形不能建築之土地（不包括道路）：

㈠都市計畫法或其他法律劃定並已開闢之公園、廣場、體育場、兒童遊戲場、河川、綠地、綠帶及其他類似之空地。

㈡海洋、湖泊、水堰、河川等。

㈢前二目之河川、綠帶等除夾於道路或二條道路中間者外，其寬度或寬度之和應達 4m。

《函令劍掃》

◉依法不得建築係指除依都市計畫法或其他法令所規定得建築使用之項目外，不得再為其他用途之建築使用而言。

◉公共設施保留地於未徵收取得前，依法僅得申請作臨時建築使用。若永久性空地（屬公共設施用地者）經政府機關徵收取得，自應依都市計畫劃設之目的使用，並不得再作為他用。是以為符合實際需求，若空地已為徵收取得，確保不變更作為他用，且訂有開發計畫並編有預算者，得由當地主管建築機關逕為認定是否符合已開闢之永久性空地。

◉人行廣場經認定為永久性空地，且為道路所分隔，其面積應就都市計畫規劃涵括範圍核算，至該廣場為河川、道路等橫向穿越時，穿越部分仍得予以計入永久性空地認定之。但不適用本編第 23 條圖 23-(1) 之規定。

◉依產業創新條例第 65 條第 3 項變更編定為國土保安用地且限作綠地使用之土地，屬本款第 1 目所稱其他法律劃定之綠地，如已開闢，即為永久性空地。

◉依法專供水岸遊憩之用，不得作為一般建築使用之「水岸發展區」，得視為本款所稱之永久性空地。

◉地目為「水」之水利用地，其實際作為排水溝渠之範圍土地依本款規定其寬度應達 4m 以上者，始得為永久性空地。

◉河川安全管制線、河川區域線及河川警戒線範圍內之行水區、堤防用地、維護保留用地及安全管制地等，均屬河川區域土地，應受水利法有關規定之限制使用，可視為永久性空地。
河川區域線與都市計畫有不符部分，應請當地主管水利機關逕向主管都市計畫機關依都市計畫法有關規定辦理專案變更，以符實際。

◉天然河川其整體流域整治計畫，業經行政院核定在案，該整治範圍內之土地，不論開發與否，均屬河川區域土地，應受水利法等有關規定之限制使用，得視為永久性空地。

◉河川區域線尚未劃定或完成相關報核程序，但是都市計畫已經劃定為行水區、堤防用地之土地，行水區及堤防用地如已開闢完成，確無變更為其他使用之計劃者，得視為永久性空地。

◉綠地位於河川警戒線內，受水利法之規定限制使用，應得視為永久性空地。

◉道路與建築物不可分離，應具有下列功能：
❶街廓係由道路形成，在提高都市機能。
❷有絕對空地之功能，達成建築物自然通風、採光、日照等建築環境之目地。
❸道路在提供電力、瓦斯、自來水、排水道、電信等公共設施之用地。
❹具有各種災害時之避難、消防活動及防止火災蔓延之功能。

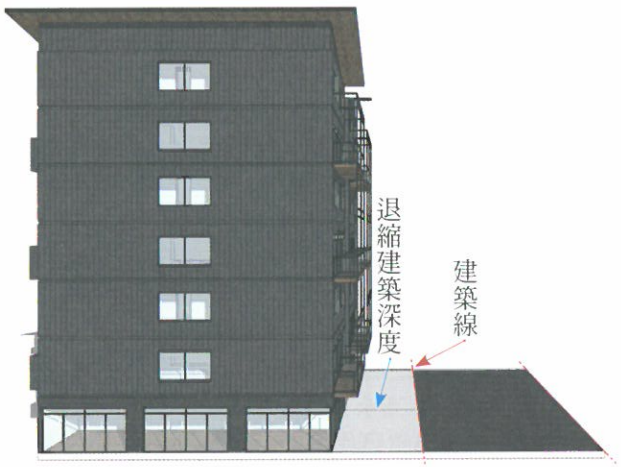
◉建築基地臨接廣場兼停車場並與道路連接時，如該廣場兼停車場係為一完整街廓，且已開闢完成者，該廣場兼停車場視為面前道路，或與所臨接道路合併計入面前道路寬度，核算建築物高度。

◉都市計畫風景區已開闢作籃球場、羽球場及兒童遊戲設施等使用之公有土地，是否視為永久性空地，應就其是否為都市計畫法或其他法律劃定之公共設施用地而定。

◉基地臨接道路對側有已開闢完成大部分之永久性空地，如其建築基地臨接或直接面對已開闢永久性空地之長度，及已開闢部分之面積與平均深度、寬度等，符合建築設計施工編第 23 條或第 24 條之規定，應得視為臨接或面對永久性空地。

◉「廣場兼停車場」用地如於都市計畫書同時載明兼作「停車場」使用之面積、比例或標有界線者，依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法第 11 條但書規定得以兼作之「停車場」准許作多目標使用，該「廣場兼停車場」用地非屬永久性空地。如未依該辦法第 11 條但書規定於都市計畫書載明者，僅得以廣場用地准許作多目標地下使用為限，爰得視為永久性空地。

41、退縮建築深度：建築物外牆面自建築線退縮之深度；外牆面退縮之深度不等，以最小之深度為退縮建築深度。但第 3 款規定，免計入建築面積之陽臺、屋簷、雨遮及遮陽板，不在此限。

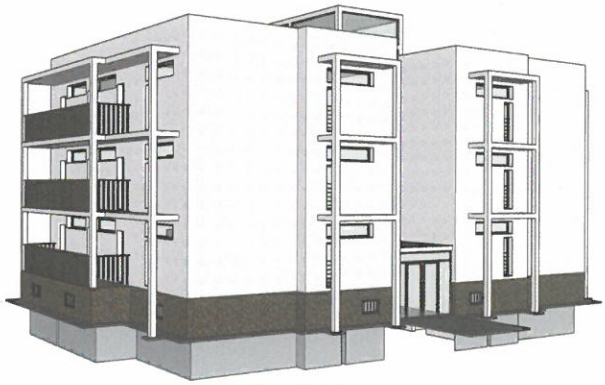


42、**幢**：建築物地面層以上結構獨立不與其他建築物相連，地面層以上其使用機能可獨立分開者。

43、**棟**：以具有單獨或共同之出入口並以無開口之防火牆及防火樓板區劃分開者。

註：一般日常用語不會明確區分「幢」與「棟」，幾乎都是用「棟」來作為計算建築物的量詞。但是在建築法規，「幢」與「棟」是不同的概念，專業人士不能混淆。從反面解釋，地面層以上結構相連，地面層以上使用機能不能獨立分開者，即為同一幢，與是否共用地下室無涉。一宗建築基地上，可以有兩幢以上有連帶使用性之建築物，一幢建築物可以只有一棟或區劃分為多棟。





本圖例為一幢兩棟。

44、**特別安全梯**：自室內經由陽臺或排煙室始得進入之安全梯。

45、**遮煙性能**：在常溫及中溫標準試驗條件下，建築物出入口裝設之一般門或區劃出入口裝設之防火設備，當其構造二側形成火災情境下之壓差時，具有漏煙通氣量不超過規定值之能力。

註：遮煙性能係引用 CNS15038 建築用門遮煙性試驗法，室溫為 25±15℃、中溫為 200±20℃。
由於實務上會有防火門窗修改問題，茲列出具有遮煙性能之建築用門應用範圍供參。
具有遮煙性能之建築用門應為與通過測試之門組具相同構造及型式，可在下列條件進行應用：

❶門扇表面裝飾材得允許改變。
❷如果門樘上受測的遮煙機制保持不變，門樘的斷面得允許擴大。
❸門縫與間隙得小於受測通過的門縫與間隙。其中雙扇門應確認活動束制情形。
❹僅在門扇下門縫之遮煙機制經驗證有效，門扇下緣與地板間的縫隙得允許改變。
❺門組的尺寸得減小但不可增加。惟門組之門扇總寬度超過 3m 或高度超過 3 m 者，由評定機構進行個案判定。
❻鑲嵌玻璃的尺寸得減小但不可增加。
❼玻璃周圍介面的填縫系統沒改變的情形下，玻璃的型式（如硬化玻璃、膠合玻璃、鋼絲網玻璃或矽酸硼玻璃）得允許更換。
❽如果附加自動關閉裝置的推開門（在室溫下）通過測試，可使用相同型式、關閉功能不減之自動關閉裝置，且遮煙機制沒有改變。
❾依據試驗確認的結果，已受測通過門組的遮煙機制得允許互換。
❿特殊個案僅單面需求限定使用者，得測試一面，只能應用於火災是發生在該受測方向的條件下。門組件兩面完全對稱，得測試一面，兩方向皆可應用。

46、昇降機道：建築物供昇降機廂運行之垂直空間。

註：昇降機道實務上有稱為昇降路或昇降道。

47、昇降機間：昇降機廂駐停於建築物各樓層時，供使用者進出及等待搭乘等之空間。

《函令劍掃》

◉梯廳，指各樓層昇降機口與樓梯梯級終端相互間，或昇降機口、樓梯梯級終端至專有部分，或避難層共同出入口間，供共同使用之等候、通行空間。

註：梯廳的範圍，在地下室為昇降機口與樓梯梯級終端之間；在一樓（避難層）是指從昇降機口或樓梯梯級終端開始到大樓共同出入大門間的空間；在其他樓層則是從昇降機門及樓梯梯級終端前開始，一直通到各戶（即專有部分）大門前之空間。

昇降機間在梯廳範圍內，由於第 107 條規定緊急用昇降機之機間應設排煙設備，因此，緊急昇降機間會規劃兼作為排煙室使用，並且依第 162 條規定得不計入容積總樓地板面積。

昇降機房是指供設置昇降設備牽引機或控制箱（盤）等所使用之空間，絕大部分機房是設置於昇降機道上方，在昇降機抵達最高停止位置直上方兩個樓層處，機廂頂部與機房間依據昇降機之設計速度必須留設一定高度之安全距離（即 OH，Over Head），少數機型是設置於昇降機廂最低停止位置之昇降機道旁。

